

Fichas Q-R:

- 1) QUEIRO UZAL, Washington Domingo
- 2) QUIÑONES (PÈREZ), Modesto
- 3) RAINA GONZÁLEZ, Carlos Alberto
- 4) RECAGNO IBARBURU, Juan Pablo
- 5) RÍO CASAS, Miguel Ángel
- 6) RODRÍGUEZ de BESSIO, Blanca Margarita
- 7) RODRÍGUEZ LIBERTO, Félix Antonio
- 8) RODRÍGUEZ MERCADER, Carlos Alfredo
- 9) RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Julio Óscar César

QUEIRO UZAL, Washington Domingo¹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I: 1.113.966-4.

Credencial Cívica: BNA. 29278.

Individual dactiloscópica:

Edad: 26 años.

Fecha de nacimiento: 20.02.1950.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Soltero.

Hijos:

Domicilio:

Estudiante:

Ocupación: Obrero gráfico (en Uruguay). Empleado de una fiambrería ubicada en la calle Naón N° 2146, Belgrano R, Buenos Aires (en Argentina).

Alias:

Militancia: Federación Anarquista del Uruguay (FAU); Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 04.10.1976.

Lugar: En la vía pública.

Hora:

Reclusión: Presumiblemente fue conducido al centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancias:

Testigos: Compañero de Magisterio.

Testimonios: Un compañero de Magisterio contó a C. M. que mientras lo esperaba en un bar en compañía de otros uruguayos, recibieron una llamada telefónica de Washington Queiro, y mientras estaba hablando oyó que decía: “¡ay!”, y se cortó la llamada.

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detenciones y desapariciones de treinta integrantes del PVP producidas entre el 05.04 y el 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados.

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

¹ Legajo COMIPAZ N° 153.

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica².

248742. QUEIRO UZAL, Washington Domingo. (1) Extraída de Compañero, periódico del P.V.P., No. 68 del 1/9/78.- apm.- (2) Extraído de Asunto 2-4-3-440. Ivf.

Cédula de Identidad. Credencial cívica. Pasaporte. Céd. de Ident. del Interior.

Ocupación. Organización.

Domicilio.

OTROS DATOS: NOMBRE ANTERIOR: QUEIRO, Washington.

Antecedentes.

30/10/978. "Compañero", periódico del PVP, N° 68 del 1/9/78, pág. 7 Bajo el título *Dónde Están?*, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires desde el 4/10/76. ASUNTO 1-6-10-21.-apm.- 5/III/79.- Boletín "Desde Uruguay" Nro. 22, de noviembre de 1978, Ídem. anotación que antecede.- Ver asunto No. 2-4-3-237.-jom.- 27/3/980:- (diario brasileño "CooJornal", No. 36, pág. 6. dic. 1978).- Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre dic. 1974 y principios de 1978.- Detenido en octubre de 1976.- ASUNTO, bulto 193.-apm.- 9/IX/980:- "URUGUAY: ¿un campo de concentración?" Título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y en cuya página 110 figura mencionado como desaparecido en la República Argentina. Ver BULTO 306.cdif. 22/IX/980:- Ampliando la anotación que antecede, se establece que en la página 153 de la citada publicación, figura en una nómina de uruguayos secuestrados en la República Argentina. Ver BULTO N° 306.cdif.- 4/10/980: Figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 4/10/76.- La mencionada nómina, titulada "Uruguayos Desaparecidos" le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda" sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro.- (Memorándum No. 277/980 del Depto. No. 2 de la "DNII" de fecha 16/7/980.- Ver ASUNTO No. 2-1-18-113.- lac., 3/11/80:- En boletín clandestino "COMPAÑERO" N° 75/979, pág. 6; figura como desaparecido en Argentina el 2/X/76.- Ver ASUNTO 1-6-10-62,.ec.

HOJA No. 2

OBSERVACIONES

26/7/982. "El Día", del 22/7/82, pág. 9. Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecido: 4/10/76. ASUNTO 24-1—245.-apm. 2/8/982. Según PEI N° 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D-II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 8-244-301.- Ges- 17/6/983: Ídem anotación de fecha 22/IX/980, según Asunto 2-4-3-440.Ivf. ABRIL 1983- REVISADO- R- 43

29/3/984: Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. "Búsqueda" del 29/2/84. Asunto 1-4-12-123.-ges.- 27.9.84: E. 1/hmg.-

DICIEMBRE 1988- REVISADO- R 55

22/VI/995: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1—5.- RBA.

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional³.

EXTREMISTA

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.

122224 [ilegible]

E

Fs. 1

Confec 9.1.82

²Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

³ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 309_0071.1984 a 309_0074.1984.

Apellidos: QUEIRO UZAL (1) Nombres: Washington Domingo (2)

(a) "JORGE" "PACO" "ENRIQUE" "CABEZA" (3)

DOCUMENTOS: C/C C/I: 1.113.966 (4)

OTROS DOC.

NACIMIENTO: 20.1.50 (5)

DOMICILIO: Aréchaga 3371 en 1972 (6)

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Empleado

LUGAR: Diario "EL PAÍS" (Secc. "Expediciones") (hasta 1972) (7)

IDEOLOGÍA POLÍTICA

CLASIFICACIÓN: PVP (7)

DATOS COMPLEMENTARIOS

122224

Fs. 2

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

15.12.81

D.10371

Figura, entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país.- Eval: A-1 (AD).-

14.06.82

15968

Ídem Doc. 10371, aportando fecha de desaparecido: 4/10/76.- Indica (1) y (2). Eval: F-6 (GM)

24.07.82

17100

Según lo publicado por el diario "El Día", del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 4/10/76. (GM) (LA)

03.08.82

Se hizo Memo (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS)

11.4.83

25145/1269

1971/1978: En información referente al

P.V.P., obtenida por el Depto. III S.I.D. en este período establece: que en Montevideo integraba la "BANCADA" (Grupo Militar). Posteriormente viajó a Buenos Aires. Fue reclutado por GERARDO FRANCISCO GATTI ANTUÑA. Trabajó en SEUSA y luego en "HECHOS", siempre estuvo en los Grupos Militares Operativos. Responsable de C.B.B.H. y D.C.D.A.

23.6.71: Interviene en el secuestro del abogado de FUNSA señor CAMBÓN PORTO con A.D.G.A. Indica (3) al (7) Eval. A-2 (GG)-

122224

Fs. 3

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

8.10.83

30855/13

Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval.: A-1 (MB)

4.1.84

D. 33092/001

Indica ídem. doc. 10371 y 15968.- Eval: A-1 (PS)

08.3.984

0383/80 Págs. 006 y 013

Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el N° 75 del periódico "COMPAÑERO" del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979, estableciéndose que "desapareció" el 4/OCT/1976 en Buenos Aires.

En dicha publicación se señala además que era militante del P.V.P. y que se había trasladado a la Argentina en 1972, donde continuó desarrollando

15.3.984 8401372 Pág. 001 actividades de apoyo a la “resistencia”. EVAL: B-2 (CC) Indica (7)
29/FEB/984 – Según lo publicado por el Semanario “BUSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978.

122224 Fs. 4
Fecha Documentos Antecedentes a registrar
Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 04/OCT/976.
EVAL: A.2 (CC)

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA – DEPARTAMENTO III⁴

Planes – Operaciones – Enlace

Montevideo, 21 de junio de 1976

SOLICITUD DE DATOS FILIATORIOS N° 38/976

SE SOLICITA Y Fotografías y Datos Filiatorios de las siguientes personas.

- A.R.
- J.A.
- M.L.B.A.
- Washington Domingo QUEIRO UZAL
- Francisco Edgardo CANDIA CORREA

(...)

[Manuscrito] PIDIO EX CAP. ARAB.

Departamento III

TRAMITE URGENTE

Jefe del Departamento III del S.I.D.

Saluda a Usted atentamente

Por el Jefe del Departamento III

Capitán José R. Arab

C.E./J.B.

[Foto 1316.1976, es copia de foto 1315.1976]

C.PVP HOJAS: 1/1 N° 646⁵

NOMBRES Y APELLIDOS: Washington Domingo QUEIRO UZAL

ALIAS: “Jorge”, “Paco”, “Enrique”, “Cabeza”

F.N. Y LUGAR: 20.01.950 en Mdeo. C.I. 1.113.966

DOMICILIOS: Aréchaga N° 3371 (en Marzo de 1972)

PROF/OCUPAC. LUGAR DE TRABAJO/ESTUDIO

OTROS DATOS:

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES: Cutis: Blanco, Cabellos y Ojos: Castaños

DETENIDO LIBERADO REQUERIDO OTROS

4 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 611_1315.1976 a 611_1316.1976.

5 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 624rojo_1126.1985.

EST. CIVIL ESPOSO/A CONCUBINO/A
PADRE: Arturo MADRE: María
HIJOS/AS HERMANOS/AS
OTROS DATOS:
Fecha: Anotaciones
F.Nº 23652 [manuscrito]

Observaciones

1972. Parte de Uruguay hacia la República de Chile.
1973. Parte de Chile hacia la República Argentina. Refugiado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR).
1973. Allanan su domicilio en Montevideo.

Gestiones

Premio Nobel de la Paz. Adolfo Pérez Esquivel. Entrevista.
Amnesty International.
Cruz Roja Internacional.

Denuncias

Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.
Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
República Argentina. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
23.11.1979. Organización de las Naciones Unidas. Comisión Internacional de Derechos Humanos. Informe General.
1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) Actor Nº 4165, Legajo Nº 6981.
14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso Nº 80.
1985. República Oriental del Uruguay, Cámara de Representantes, Comisión Investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Folios 147. Tomo VII, Folios. 1407- 1408.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia”. Ficha P/519/85.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos.

Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto

Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julién Cáceres, Victoria Grisonas de Julién, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciantes a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciantes ratifican la denuncia.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante la justicia ordinaria.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...).

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Coronel (R) Dr. Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: *Sírvase Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.*

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y Atento: *A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: (1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciantes plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Sentencia del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia.

Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) meritaban la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto. II) El proveyente entiende que los arts. 1,2,3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes

numerales (...).

SE RESUELVE: 1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1,2,3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) *Decrétase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.*

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Petitorio. Milka G. De Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elíos Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio: *I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...). II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos.*

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85, con el agregado caratulado “Exhorto del Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: *Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestímase la pretensión de inconstitucionalidad (...) Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicolliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.*

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5º Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88, en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4º de la ley 15848. El Ministerio de Defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2º Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2º Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2º Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2º Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel.

Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo adjuntando Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo, informó: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal”.

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia. Ficha P/100/85”

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno., a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde:

(...) Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15848.

Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada.

Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas).

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del Expediente N° 258/89.

11.09.2006. Son detenidos y procesados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab Fernández, bajo la imputación de un delito de “Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración” con un delito de “Asociación para delinquir”. El mismo día también son procesados Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Avelino Ramas, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande Lima.

José Gavazzo y Ricardo Arab resolvieron apelar el auto de procesamiento. Los restantes imputados decidieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía” de 1985.

28.02.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno. Sentencia N° 24. Confirma la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Letrado en lo Penal de 19º Turno, Dr. Luis Charles, sobre José Gavazzo y Ricardo Arab, pero revocando la imputación del delito de “Asociación para delinquir” por estimar que dicha figura delictiva “no encaja en la hipótesis” que surge del expediente.

14.05.2007. Presidencia de la República. Decreto N° 1261. Seclara el caso de Washington Queiro fuera de la Ley de Caducidad.

11.09.2007. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19º Turno. Oficio S-0259

Ref. SOLICITUD DE INFORMES Ficha 98-247/2006

(...) Sr. Secretario de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Edificio Libertad.

Presente.-

Este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19º Turno en actuaciones caratuladas: PIEZA FORMADA CON TESTIMONIO INTEGRO DE LOS AUTOS FICHA 2-43332/2005.- GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad.- Ficha 98-247/2006”, en cumplimiento de lo dispuesto por auto 0789 de 7 de setiembre de 2007, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público, tiene el agrado de elevar a Ud. el presente, a efectos de que se sirva REMITIR CONSTANCIA DE QUE TIPO DE DILIGENCIAS SE LLEVARON A CABO PARA UBICAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

(...) Washington Domingo QUEIRO UZAL (...).

Fdo. Dr. Luis Charles.

Juez Letrado Penal 19º Turno.

10.11.2007.- Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19º Turno. (...) Cúmplame responder a Usted la solicitud de informes librada en autos ficha 98-247/2006 y comunicada por Oficio S-0259 de fecha 12 de setiembre de 2007 en los términos siguientes:

1.- En su oportunidad la COMISIÓN PARA LA PAZ procuró recabar información de Organizaciones de Derechos Humanos, de la Asociación de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” y eventuales testigos que habían compartido, en algunos casos, la detención de los desaparecidos, en tanto en Uruguay como en la República Argentina.

2.- Este trabajo inicial, fue perfeccionado y superado por el Equipo de Historiadores hasta donde pudo con los datos obtenidos.

3.- En tal virtud, remito a Usted fotocopias de la publicación “Investigación Histórica sobre detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la ley 15.848”, respecto de cada uno de los casos consultados.

4.- Quedo a su disposición, si Usted lo estimara pertinente, para remitirles fotocopia íntegra de cada uno de los legajos existentes en esta Secretaría, si bien todos los datos que obran en ellos están recogidos en la investigación histórica cuyas fotocopias se adjuntan. (...).

26.03.2009. Juzgado Letrado de Instrucción de 19º Turno. Sentencia N° 036 correspondiente a la causa tramitada en autos IUE 98 – 247/2006 “GAVAZZO, José y otro. Un delito de privación de libertad”, por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye la desaparición de Washington Queiro, con una pena de 25 años de penitenciaría.

19.05.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la sentencia dictada sobre la causa “GAVAZZO, José y otro”, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

29.06.2010. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno. Expediente N° 2-43332/2005. Confirma la condena por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados” que anteriormente había sido dictada en Primera Instancia por el Juez, Dr. Luis Charles, a José Silveira,

Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y a los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima.

Ramas, Silveira y Vázquez fueron condenados a 25 años de penitenciaría, mientras que Maurente, Medina y Sande Lima fueron condenados a 20 años de penitenciaría.

03.08.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la causa tramitada en el Expediente N° 2-43332/2005 con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3° de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Washington Queiro.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.4

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualiza en anexo N° 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidas en centros clandestinos de detención.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo WASHINGTON DOMINGO QUEIRO UZAL (C.I. 1.113.966-4), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido el día 4 de octubre de 1976, probablemente en la vía pública, en la ciudad de Buenos Aires, en un operativo global realizado contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. No existen indicios sobre su destino posterior.

Declaratoria de ausencia

14.04.2003. República Argentina. Buenos Aires. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 72. Por Ley N° 24321 declara la ausencia por desaparición forzada de Washington Queiro, fijando como fecha de presunta desaparición el 4 de octubre de 1976.

07.08.2003. República Argentina. Buenos Aires. Tomo 1° L. Acta N° 21. Año 2003. Inscripción en el Registro del Estado Civil de la Ausencia por Desaparición Forzada de Persona.

07.10.2010. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17.894 del 14.09.2005. *La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz creada por Resolución de la Presidencia de la República de fecha 10 de abril de 2003 certifica que de acuerdo a los documentos debidamente legalizados extendidos por autoridades de la República Argentina respecto al Señor WASHINGTON DOMINGO QUEIRO UZAL, titular del documento 1.113.966-4, del departamento de Montevideo se encuentra en situación homóloga de la de desaparecido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de la ley 17.894 de 14 de setiembre de 2005. (...).*

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

QUIÑONES (PÉREZ), Modesto⁶

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.489.810.

Credencial Cívica: MAA 31819.

Individual dactiloscópica: E-3343/I-4222.

Edad: 33 años.

Fecha de nacimiento: 15.12.1943.

Lugar: Mercedes, Soriano.

Nacionalidad: Uruguayo.

Estado civil:

Hijos:

Domicilio:

Estudiante:

Ocupación: Albañil.

Alias:

Militancia: Convención Nacional de Trabajadores (CNT), afiliado al Sindicato Único de la Construcción y Ramas Afines (SUNCA) y votante del Frente Amplio (en Uruguay).

En Argentina, aparentemente Modesto Quiñones y su hermano estaban indirectamente relacionados con la ciudadana argentina María Teresa Grujic, detenida-desaparecida el 27 de enero de 1977 en La Plata. Ambos habían firmado petitorios a las autoridades militares argentinas pidiendo por ella ya que los padres de Teresa Grujic eran sus vecinos.

Detención

Fecha: 24.06.1977.

Lugar: En el trayecto de la localidad de San Justo o Moreno, Provincia de Buenos Aires. Según le informó la policía a la esposa de su hermano, habría sido detenido en una razia del Ejército llevada a cabo en la Estación de trenes de Moreno.

Hora: Por la tarde.

Reclusión: Presumiblemente en la Brigada de San Justo.

Circunstancia: El 24 de junio de 1977 recibe la invitación de un amigo que vivía en Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Estando en casa de su hermano, éste lo acompaña alrededor de las 14 hs. a tomar el colectivo para viajar a Morón donde tomaría el tren hacia Mercedes. Llevaba dinero sólo para el pasaje y sus pertenencias quedaron en la casa de su hermano. Nunca llegó a destino.

Su hermano tuvo noticias de que ese mismo día, fuerzas de seguridad argentinas habían realizado un operativo en los trenes del ferrocarril Sarmiento que une las localidades de Moreno a Mercedes, deteniendo a muchos pasajeros por averiguación de antecedentes.

Testigos:

Testimonios: Testimonio de Juan Carlos Pérez Quiñones, ante el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF): (...) *El dejó el bolso en mi casa, pues al otro día nos íbamos a encontrar en Mercedes, donde yo trabajaba. Cuando yo llegué a las 8hs. al trabajo, él no había llegado. Esperé 48 hs. y allí fue mi esposa Haydée Casco, a la Comisaría de San Justo a averiguar; allí le tomaron los datos y le dijeron que no estaba detenido en esa Comisaría y que cualquier dato le iban a avisar.*

Busqué en todos los hoteles y pensiones desde Mercedes hasta otros lugares de Bs. As. por todas las Comisarías y los Cuarteles, ya que él no tenía dinero para viajar ni conocimiento del país.

En el mes de septiembre llegó un patrullero a mi domicilio a citar a mi esposa que fue la denunciante de la desaparición de mi hermano, para comunicarle que mi hermano (...) había sido detenido en una razia hecha por el Ejército en el tren, en la Estación de Moreno, el domingo del

6 Legajo COMIPAZ N° 274.

mes de junio de 1977, en que desapareció y aparentemente estaba detenido en una Comisaría de Moreno, pero insistían en que mi esposa se presentara, que “no le podían decir más nada”.

Juan Carlos Pérez Quiñones, hermano de la víctima, realiza por primera vez la denuncia en julio de 2004 en las oficinas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en Argentina. Declara que su hermano había llegado a Argentina en diciembre de 1976 y que trabajaba como albañil. Que el domingo 24 de junio había salido de su casa (en San Justo) para visitar a un amigo en la localidad de Mercedes (Pcia. de Bs. As.) y que lo haría viajando en el Ferrocarril Sarmiento el que tomaría en la localidad de Morón. Sólo llevaba dinero para el pasaje de tren.

El amigo de Mercedes se comunicó para decir que Modesto no había llegado a su casa.

Por comentarios, su hermano se enteró que el día 24.06.1977, Fuerzas de Seguridad argentinas realizaron un operativo en los trenes del Ferrocarril Sarmiento que une las localidades de Moreno con Mercedes, deteniendo a muchos pasajeros por averiguaciones de antecedentes.

Atribuido a:

Casos conexos: Está indirectamente relacionado con la desaparición de una ciudadana argentina que era vecina suya: María Teresa Grujic Albarenque, desaparecida en enero del mismo año. Fueron firmados petitorios por su liberación con vida y presentados ante las autoridades policiales y militares⁷.

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento: 25.07.77. Muere a causa de “Politraumatismos”⁸.

Lugar: En Camino de la Cintura, entre las calles Miró y Martín Fierro. San Justo, Partido de La Matanza. Provincia de Buenos Aires.

Hora: 01.15 del día 26.

Circunstancia: Cuerpo NN abandonado en vía pública y recogido por la policía de San Justo.

Testigos: Rafael Duarte, Cabo. Legajo 86859 del Ministerio del Interior.

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Informes Militares

Observaciones

00.12.1976. Se radica en Argentina.

06.07.2004. República Argentina. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se comunica con la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz para solicitar información sobre Modesto Quiñones a raíz de la denuncia que realizara su hermano sobre su desaparición.

15.07.2004. Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Solicitud a la Dirección Nacional de Identificación Civil para acceder a las impresiones decadaactilares y cualquier otra información sobre Modesto Pérez Quiñones.

19.07.2004. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Identificación Civil. Departamento Dactiloscópico y Patronímico. Informa de la localización de un familiar de Modesto Quiñones en sus registros.

2005. República Argentina. A partir del momento que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recibe las huellas dactilares en julio de 2005, realizó una búsqueda entre las huellas de

7 Testimonio de EAAF ante Comisión para la Paz del 12.05.2005. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

8 República Argentina. Acta de defunción 997 – II A del 25 de julio de 1977 – Registro Civil San Justo. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

cadáveres N.N. del año 1977 que pudieran ser coincidentes en su clasificación. Se pudo así encontrar coincidencia con un N.N., masculino, que apareciera abandonado en la vía pública en la localidad de San Justo – Provincia de Buenos Aires el 26.06.1977.

“Legajo DIPBA 10.020 – Varios, Mesa DS. Sección “C” nro. 2.141. Asunto: Hallazgo de cadáver de N.N. Masculino – Matanza 1era. – RID 27/VII/1977 Matanza 1era. (San Justo): Siendo las 01.15 del día 26 del cte., en Camino de Cintura e/ Calles Miró y Martín Fierro, hallóse cadáver de N.N. masculino de 20 a 30 años de edad, el que presentaba diversas heridas contusas en tórax y extremidades. Sección “C” nro. 2.141” (sic)⁹.

12.05.2005. República Argentina. El EAAF reitera la solicitud de información a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

13.05.2005. Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Solicitud a la Dirección Nacional de Identificación Civil de la información disponible que hallare sobre Modesto Pérez Quiñones.

26.05.2005. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Solicitud a la Dirección Nacional de Identificación Civil para acceder a las impresiones dactilares y cualquier otra información sobre Modesto Quiñones.

31.05.2005. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Identificación Civil. Departamento Dactiloscópico y Patronímico. Informa de la localización del legajo de Modesto Quiñones.

11.06.2008. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Poder Judicial. Juzgado de Transición N° 3 del Departamento Judicial de Morón. Certifica el registro de expediente 1538 del antiguo Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 13 departamental, el que estuviera de turno del 16 al 31 de julio de 1977. Causa N° 1538 caratulada “Muerte dudosa”.

30.06.2008. Provincia de Buenos Aires. Poder Judicial. (...) *Se pudo certificar de la lectura del libro índice del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 13 Departamental, que dentro del turno del 16 al 31 de julio de 1977 se registra la causa N° 1538 caratulada “muerte dudosa”, ocurrido en la localidad de San Justo, el cual no ha sido transferida a estos estrados judiciales, según prescribe la resolución 1103/98 de la S. C. J. B. A.-*

10.07.2008. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Poder Judicial. Información sobre el Expediente N° 1538: (...) *Asimismo a fin de establecer mayor precisión respecto a los datos correspondientes a los obrados de mención, mantuve comunicación telefónica con personal del Juzgado de Transición N° III Departamental (...) que según surge de los libros de Registro, en la causa requerida previno la Comisaría de San Justo, que en fecha 28 de setiembre de 1977 se remitió la instrucción, siendo devuelta el día 10 de julio de 1977. Finalmente en fecha 21 de diciembre de 1977 se resolvió el sobreseimiento provisorio (...) con posterioridad a la fecha 5 de octubre de 1983 se dispuso el archivo de dichos autos los cuales fueron desarchivados en fecha 3 de noviembre de 1983 (...). Sin perjuicio de lo informado hago saber que a la fecha dichos obrados no han sido hallados en los registros de remisión de causas al Juzgado de Transición (...).*

25.07.2008. República Argentina. Buenos Aires. Tribunal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Resolución: (...) *I) Declarar que la persona cuyos restos exhumados del Cementerio Municipal de General Villegas, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires (...) es MODESTO QUIÑONES (...).*

II) Disponer la rectificación de la partida de defunción (...).

III) Hacer entrega al Sr. Juan Carlos Pérez Quiñones de los restos mortales identificados, una vez determinado su lugar de inhumación. Asimismo, deberán conservarse muestras representativas de ellos por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense.

IV) Extraer testimonios de lo obrado en el presente legajo Nro. 126, así como también del Expte. Nro. 242-0150 (...) y remitirlos, mediante Oficio al Juzgado Nro. 3 el Fuero a los fines que estime corresponda en el marco de la causa Nro. 14.216/03 caratulada “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/homicidio, privación ilegal de la libertad...”, del registro de la Secretaría N° 6. (...).

25.07.2008. República Argentina. Buenos Aires. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y

⁹ Informe de EAAF a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Correccional Federal. Remisión de testimonios del Legajo L – 126 y del Expediente N° 242-0150 al Juzgado N° 3, para ser tenidos en cuenta en el marco de la causa Nro. 14.216/03; ya que los hechos ocurridos vinculados a la muerte de Modesto Quiñones se encontraban comprendidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.

Gestiones

06.07.2004 El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) solicita a la Comisión para la Paz (COMIPAZ) las huellas dactilares.

22.03.2007 Argentina. Juan Carlos Pérez Quiñones, hermano, presentó ante el Poder Judicial de la Nación la denuncia sobre malos tratos recibidos, cada vez que intentó averiguar sobre su hermano en la Comisaría de Juan B. Justo y de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.

Denuncias

1977. Averiguaciones en la Comisaría de San Justo.

17.03.2004 Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Secretaría de Derechos Humanos.

07.12.04. Argentina. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

26.05.2005. Uruguay. Comisión para la Paz.

Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3. Juan Carlos Pérez Quiñones (hermano) presenta querrela contra autoridades competentes por desaparición y posterior asesinato.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

00.12.2006. República Argentina.

Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 (de La Plata), Provincia de Buenos Aires.

Solicita ser tenido como parte querellante

Sr. Juez:

JUAN CARLOS PÉREZ QUIÑONES, por sí, con domicilio real en Lanín 866 de Rafael Castillo, La Matanza, Provincia de Buenos Aires, con D.N.I. 92.661.818 y constituyendo domicilio procesal conjuntamente con mis letrados patrocinantes en la calle 16 N° 1866 de la ciudad de La Plata, en la Causa N° 3, a V.S. me presento y

DIGO:

I.-OBJETO:

Que en mi condición de damnificado de delitos de acción pública (art. 82 CPPN), vengo por el presente a solicitar ser tenido por querellante en el presente proceso, para que se investigue exhaustivamente y se aplique el máximo de la pena a los autores, cómplices y encubridores de las acciones de lesa humanidad perpetradas desde el Estado terrorista.

II.- HECHOS E IMPUTADOS:

Que el sólo efecto de dar cumplimiento a lo prescripto por los incisos 2° y 3° del art. 83 CPPN, consigno:

Que habiendo fallecido mi madre MARÍA ESTHER QUIÑONES, el día 30 de Enero de 2004, vengo a presentarme a fin de denunciar la desaparición de mi hermano MODESTO QUIÑONES, nacido en la ciudad de Mercedes, Departamento de Soriano, República Oriental del Uruguay, el día 15-12-43, según el relato de los hechos que paso a detallar

Mi hermano había viajado de Uruguay a fin de visitarme y se quedaría aproximadamente 2 meses, según sus dichos.

Que en un día domingo, alrededor del 3er o 4° de mes de Junio de 1977. Luego de haber sido visitado en mi casa sita en la calle Sarandí y Mármol de San Justo por mi hermano MODESTO QUIÑONES, a las 14 hs. Lo acompañé a tomar el colectivo para viajar a Morón, a fin

de tomar el tren que lo llevaría a Mercedes, Prov. Bs. As.

Él dejó el bolso en mi casa, pues al otro día –lunes- nos íbamos a encontrar en Mercedes, donde yo trabajaba. Cuando yo llegué a las 8 hs. al trabajo, él no había llegado.

Esperé 48 horas. Y allí fue mi esposa Haydée Casco, a la Comisaría de San Justo a averiguar, allí le tomaron los datos y le dijeron que no estaba detenido en esa Comisaría y que cualquier dato le iban a avisar.

Busqué en todos los hoteles y pensiones desde Mercedes hasta otros lugares de Bs. As., por todas las Comisarías y los Cuarteles, ya que él no tenía dinero para viajar, ni conocimiento del país.

En el mes de Septiembre llegó un patrullero a mi domicilio a citar a mi esposa que fue la denunciante de la desaparición de mi hermano, para comunicarle que mi hermano MODESTO QUIÑONES, había sido detenido en una razia hecha por el Ejército en el tren, en la Estación de Moreno, el domingo del mes de Junio de 1977 en que desapareció y aparentemente estaba detenido en una Comisaría de Moreno, pero insistían en que mi esposa se presentara, que “no le podían decir más nada”.

Como mi esposa se encontraba embarazada de 8 meses y estando advertida por una vecina –a la que en enero le habían desaparecido a una hija- que podía tener un problema, no se presentó a la Comisaría.

Con anterioridad a este hecho y posteriormente, yo fui personalmente en varias oportunidades a la Comisaría, a solicitar mi certificado de buena conducta y nunca me lo entregaron para regularizar mi situación en Migraciones. Recién lo logré en el año 1986. En una oportunidad en la Comisaría de San Justo, en el año 1980, me atendió personalmente una persona vestida de particular, de la que luego me enteré era Comisario de la Brigada de San Justo, el Sr. JORGE RAMÍREZ, que me solicitó trajera las partidas de mis hijos. (Yo tenía 4 hijos uruguayos y 2 argentinos), cuando se las presenté, él hizo varias consultas por radio y teléfono a La Plata y me dijo que me “salvaba por mis hijos”, que “me fuera y no mirara para atrás”, tampoco me dieron en la Jefatura de Policía, aduzco que esto sucedía, debido a los datos que podían tener de mi hermano.

Habiéndome puesto en contacto con Daniel Bustamante, del Equipo de Antropólogos Forenses, en el año 2005, él solicitó a Montevideo información de la Comisión para la Paz de fecha 26 de Mayo de 2005; Legajo del Departamento Datiloscópico y Patronímico del Ministerio del Interior –Dirección Nacional de Identificación Civil. Memorando D.D.P. N° 2030/05 del 31-05-2005; Copia de la Cédula de Identidad; Copia de la Partida de Nacimiento; Registro Cívico Nacional (Hoja Electoral) de Modesto Quiñones y Huellas dactilares del mismo, que se adjuntan al presente escrito. (...)

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información: Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Inhumación: Por cercanía, se decide buscar en el Cementerio Municipal de General Villegas/Isidro Casanova. Se detecta un cuerpo NN, masculino que fue inhumado el 26 de julio de 1977 en la sepultura 948 – Sector O – Sección 04.

Exhumación: 22.11.2006. Sepultura 948.

Identificación: 29.08.2007. República Argentina. Equipo Argentino de Antropología Forense. Presentación del Legajo N° 6 para solicitar la comparación de las fichas dactilares que obran en el Prontuario del cadáver 49.358 – Rollo 36 del Registro microfilmado de la Dirección de Antecedentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con las fichas dactilares de Modesto

Quiñones. Acta de Defunción N° 997 – II A del 25 de julio de 1977 – Registro Civil San Justo. *Era de 1,65 mts. de estatura, 65 kilos de peso; contextura física delgada, cutis trigueño, cabellos negro, ondulado. Vestía pantalón gris, camisa roja, campera celeste y zapatos de gamuza marrones.*

30.08.2007. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Solicita a la Prefectura Naval Argentina personal idóneo para realizar la comparación dactiloscópica solicitada por el EAAF.

05.09.2007. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. El personal designado por la Prefectura Naval Argentina retira los materiales necesarios para realizar la comparación dactiloscópica.

14.10.2007. Prefectura Naval Argentina. Pericia Dactiloscópica N° 5507/2.007. (...) VIII) **CONCLUSIÓN:** (...) *Acorde a lo enunciado (...) se determina en forma categórica e inobjetable que la ficha decadactilar dactiloscópica sometida a estudio, obrante en Prontuario Cadáver N° 49.358, Rollo 36 del Registro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires remitida por la Excma. Cámara, perteneciente a un cadáver N.N. de sexo masculino; y los dactilogramas impresos en individual dactiloscópica, remitida en copia fotostática; fueron extraídos a la misma persona que en vida fuera MODESTO QUIÑONES (...).*

20.11.2007. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Expediente L.6 Caratulado: “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976/1983”. Solicitud al Juzgado de Transición Nro. 2 de Morón, las actuaciones labradas con motivo del hallazgo sin vida de una persona no identificada del sexo masculino el 25 de julio de 1977.

20.11.2007. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Expediente L.6 Caratulado: “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de personas desaparecidas durante el período 1976/1983”. Solicitud a la Cámara Federal de La Plata, las copias del Legajo Nro. 10.020, de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, obrantes en la Comisión Provincial por la Memoria.

16.01.2008. Archivo D.I.P.P.B.A Comisión por la Memoria. Remisión al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal del Legajo 10020. Asimismo se localizó en el Libro de Registros de la Dirección General de Inteligencia el registro del hecho: *Informa el Comando de Operaciones, la procedencia de la información llega desde la Matanza 1era y corresponde a un hallazgo de cadáver NN., masculino, el acontecimiento quedó registrado el día 27 de julio de 1977.*

Legajo N° 10.020. **SECRETO 1) MATANZA 1ra. (San Justo).**- *Siendo las 01.15 del día 26 del cte., en camino de Cintura c/ calles Miró y Martín Fierro, hallose cadáver de N. N. masculino de 20 a 30 años de edad aproximadamente, el que presentaba diversas heridas contusas en tórax y extremidades. (...).*

21.01.2008. República Argentina. Buenos Aires. Equipo Argentino de Antropología Forense. Entrega del informe pericial relativo al análisis del esqueleto que denominaron ICV 948.

(...) *Luego de efectuados los correspondientes análisis antropológicos podemos decir que los restos (...) corresponden a un individuo de sexo masculino, estatura promedio 170 +/-3 cm., que murió a una edad estimada de 40+/- 7 años (...) con causa de muerte politraumatismo (...).*

Los resultados que surgen de la comparación de las características antropológicas del esqueleto mencionado (...) con quien en vida fuera Modesto QUIÑONES nos permitieron reforzar la hipótesis de identidad, planteada en el pedido de comparación dactiloscópica (...).

Por lo tanto, en base a los resultados del análisis genético y antropológico, es posible afirmar que los restos esqueléticos estudiados, denominados como ICV-948, corresponden a Modesto QUIÑONES, nacido el día 15 de diciembre de 1943 en Mercedes, Departamento de Soriano, República Oriental del Uruguay con documento CIUR 4.898.104-4. (...) Lic. Luis Fondebrider, Lic. Patricia Bernardi.

Informe Patológico del Equipo Argentino de Antropología Forense:

(...) *Información acerca de Causa de Muerte:*

El esqueleto bajo estudio presente politraumatismo que comprometió particularmente la parte

superior del cuerpo.

Las fracturas peri mortem tienen que ver con las lesiones que recibió el individuo alrededor del momento de la muerte, y que pueden ser causales de la misma. En el caso que estamos analizando, se localizaron especialmente en cráneo, omóplatos, vértebras y tórax. Dichas lesiones, múltiples y severas, en particular las craneales, podrían causar la muerte de un individuo, o al menos producirles heridas de gravedad.

En cuanto a la causa de dichas fracturas, se desconoce, aunque el patrón de las mismas sugiere por un lado la acción de una fuerza desde atrás hacia delante afectando ambos omóplatos, tórax, vértebras provocando un colapso de la caja torácica.

Partida de defunción: 17.09.2008. Rectificada por orden del Juez Nacional de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Oficio N° 60402, F° 3224 del año 2008. Se hace constar que el causante fue identificado como Modesto Quiñones.

Repatriación de restos: 02.09.2008. Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Solicitud de autorización para la repatriación de los restos al Señor Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

29.09.2008. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Poder Judicial de la Nación. Oficio dirigido a la Embajada de la República Oriental del Uruguay: (...) *En virtud de la voluntad expresa manifestada por los familiares en el sentido de repatriar los restos ubicados e identificados de Modesto Quiñones (...), se libra el presente para que por su intermedio se procedan a realizar las diligencias necesarias a tales fines.*

Sepultura: 20.10.2008. República Oriental del Uruguay. Departamento de Soriano. Cementerio de Mercedes. Urnario 1066, 5ta fila, Sección 3er. Cuerpo.

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.088.586.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 27años.

Fecha de nacimiento: 28.09.1948.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1.

Domicilio: Maipú y Falucho s/n, Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires.

Estudiante:

Ocupación: Obrero Metalúrgico en Fábrica FADIP, Villa Adelina, Buenos Aires (en Argentina).

Alias:

Militancia: Secretario de Asistencia Social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Organización Sindical Peronista (en Argentina).

Detención

Fecha: 23.04.1976.

Lugar: En su domicilio, Maipú y Falucho s/n, Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: A las 3.30 de la madrugada.

Reclusión:

Circunstancia: Quince personas vestidas de civil y armados ingresan a su domicilio. El mismo es allanado, se llevan documentación y varios objetos. La detención se realiza en presencia de su familia.

Testigos: Petrona Gabriela Rodríguez (esposa) y su hijo de dos años.

Testimonio: Testimonio de Petrona Gabriela Rodríguez ante Comisión Nacional sobre Desaparición de las Personas (CONADEP) (1984)¹¹ : *A la hora indicada 15 personas a cara descubierta y 1 enmascarada, vestidos de civil, armados, entraron en su domicilio, revisaron toda la casa, robando varios objetos, 1 afeitadora, un revólver 22 corto y toda la documentación de él y su esposa. Detuvieron a la víctima y lo introdujeron en 1 camioneta. Tenían 2 Falcon verde y 1 camioneta. (...).*

Atribuido a: Ejército argentino

Casos conexos:

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento: 21.05.1976.

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

¹⁰ Legajo COMIPAZ N° 243.

¹¹ Ídem.

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica.
(Sin antecedentes)

Informes Militares

Observaciones

00.00.1961. Ingres a Argentina.

Gestiones

31.05.1976. República Argentina. Comandante en Jefe del Ejército.

Denuncias

00.05.1976. República Argentina. San Martín. Juzgado Penal N° 2, Secretaría N° 4.

1984. República Argentina. Comisión Nacional Sobre la Desaparición de las Personas (CONADEP). Legajo N° 2508.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

09.08.1995. Ministerio del Interior, Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales. Ley 24321. Se otorga constancia de cumplimiento de requisitos de certificación.

Comisión para la Paz. Anexo 6.5

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo CARLOS ALBERTO RAINA GONZÁLEZ (C.I. 1.088.58), porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

1. Fue detenido en su domicilio de la calle Maipú y Falucho s/n, Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires, a las 3 y media de la madrugada del día 23 de abril de 1976, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. No existen indicios sobre su destino posterior.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información: 03.06.1985. República Argentina. Poder Judicial. Fiscal Federal Juan M. Romero Victorica. Es declarado su fallecimiento: (...) *Estimo reunidos los requisitos previstos citados por la citada ley 22.068 por lo que fallo: Declarando el fallecimiento presunto de Carlos Alberto Raina (C.I. n° 6.372.219 de la Policía Federal) (...) fijándose como fecha del deceso el 21 de mayo de 1976.*

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:
Sepultura:

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.071.305-7.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 25 años.

Fecha de nacimiento: 29.01.1951.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Separado. En concubinato.

Hijos:

Domicilio: Buenos Aires, Argentina.

Estudiante:

Ocupación: Ceramista. Dibujante de la Revista Joker entre 1973-1976 (en Argentina).

Alias: El Colorado.

Militancia: Frente Estudiantil Revolucionario (FER) (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 02.10.1976.

Lugar: Bar ubicado a una cuadra de la calle Cabildo, Buenos Aires. Argentina.

Hora: Entre las 20 y las 21 hs.

Reclusión: Centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancia: Juan Pablo Recagno se encontraba en un bar con Álvaro Nores cuando irrumpen 12 hombres vestidos de particular, fuertemente armados, que proceden a secuestrarlos.

Testigos: Álvaro Nores Montedónico.

Testimonios: Testimonio de Álvaro Nores, Canadá (25.09.1984)¹³: (...) *El 2 de octubre de 1976 mientras me encontraba sentado en una mesa, tomando un café con un amigo de apellido Recagno, en un bar a una cuadra de la calle Cabildo, fui secuestrado por unas doce personas, todas del sexo masculino y que vestían de particular. Paso a detallar minuciosamente la situación. Mientras tomaba el café y conversaba con el señor Recagno dos individuos que se encontraban sentados en mesas contiguas se abalanzaron sobre mí tomándome las manos por las muñecas. Inmediatamente el individuo a mi izquierda apuntó un arma de grueso calibre a mi sien. Al mismo tiempo otros individuos se abalanzaron sobre el señor Recagno y otros cerraban las puertas del bar, recuerdo también que otro puso su mano sobre el teléfono mientras encañonaba al mozo del bar. Unos segundos más tarde los clientes del bar comenzaron a vociferar tratando de hacer algo para evitar que se nos hiriera.*

En ese momento, y mientras otros de los secuestradores tomaban posiciones alrededor de los individuos que nos encañonaban al señor Recagno y a mí, uno de los secuestradores extrajo de un bolsillo una placa de identificación de la policía Federal Argentina e incitó a los clientes del bar a que se callaran manifestando al mismo tiempo que era un procedimiento de rutina de la Policía Federal. A continuación fui esposado y conducido a la calle. Mientras esperábamos que se aproximara un automóvil de marca Ford Falcon varios de los individuos me revisaron las ropas y me despojaron de todos los objetos personales de valor a saber: billetera con documentos y dinero, encendedor, reloj y anillo.

Luego se me introdujo en el Ford Falcon se me vendaron los ojos y se me condujo a un lugar que los secuestradores llamaban “base”, (posteriormente me enteré que también acostumbraban a

¹² Legajo COMIPAZ N° 154.

¹³ Archivo personal Sara Méndez– Raúl Olivera. Formato Electrónico. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

llamar a este lugar “jardín”, y que esta denominación se la habían dado los secuestradores porque según ellos era el pasaje para el “Paraíso”).

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino. Identificados por Álvaro Nores: *El que comandaba el secuestro era el Mayor del arma de artillería del ejército uruguayo de nombre Nino Gavazzo, otro era el Teniente Primero del arma de infantería del ejército uruguayo de apellido Maurente, otro era un Capitán del arma de Ingenieros del ejército uruguayo cuyo nombre no conozco.*

Casos conexos: Detenciones y desapariciones de treinta integrantes del PVP producidas entre el 05.04 y el 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados.

Desaparición

Traslado: Probablemente a Uruguay, sin determinar.

Fecha: Presumiblemente 05-06.10.1976.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica¹⁴.

APELLIDOS: RECAGNO, IBARBURU (a) “LEONEL” o “EL COLORADO”

NOMBRES: Juan Pablo 253536

Hijo de: Ademar y de María.

Nacido el: 29 de enero de 1951.

Lugar: Montevideo.

Estatura 1m. 70 Col. Ojos: castaños claros, cutis pecoso, cabellos colorados

Raza. Marcas y peculiaridades

ORGANIZACION: Movimientos Sediciosos. F.R.T. (Fuerza Revolucionaria de los Trabajadores).

Profesión: Estudiante Lugar de trabajo.

Domicilio: Calle Ibicuy N° 1277 Ap. 501 (Febrero/974). Avda. Mitre Nro. 4575 “Avellaneda R.A.” (junio/ 974)

Documento: C.I. N° 1.071.305

Pasaporte. Cpta. Asunto.

Datos familiares: de 21 años de edad (Febrero/974); casado con Casimira Ma. del Rosario Carretero (Ext. de diario “CooJornal”, N° 36, Pág. 6, dic. 1978). apm. OSERVACIONES

12/XII/972. Por relación de O.C.O.A. s/n y s/f, se informa que se halla detenido en el Batallón de Infantería N° 1 de la Región Militar N° 1. apm.11/II/974. El SID por Requisitoria N° 07/974 de fecha 5 de Febrero/974, solicita su CAPTURA. El mismo se encontraba bajo el régimen de “Libertad vigilada” no habiéndose presentado en los plazos y lugares que la misma estipula. Está señalado con el N° 814 en la mencionada requisitoria. Ídem Comunicado de Prensa de las FF.CC. N° 1058.-apm.-

21/II/974. El SID por INFORME I – N° 19/974 de fecha 20 de febrero de 1974, amplía datos filiatorios del causante.-lac.-20/5/974. Ídem Comunicado N° 1111 de las FF.CC. - 6/VI/974. Según nota interna Nro. 116/974 del D-4 de la D.N.I.I. del día de la fecha, el titular fue detenido por la Policía Federal Argentina, conjuntamente con otras personas, en la finca de la calle Méjico Nro.

¹⁴ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

HOJA No. 2

OBSERVACIONES

4/4/975: por Mem. No. 304/975, se informan sus anotaciones al Jdo. Militar de 2do. Turno.-om.- 15/VII/1976: Referente a la anotación de fecha 6/VI/1974 ver ASUNTO 1-1-18-19.-cri.-1/9/976. Según Oficio 174/976 del 10/7/976 del SID se encuentra REQUERIDO. Ver ASUNTO 1-1-4-24.-mle.-28/X/76. en parte especial de información N° 01/76, el Servicio de Información de Defensa hace saber que habiéndose esclarecido la muerte de dos coraceros en el Hospital Pedro Visca, éste integraba el equipo N° 1 en determinado doble asesinato. Ver Cpta. de Asuntos No. 8-2-1-79.-Lbm.- 3/5/977. Se establece que participó del atraco a Conaprole llevado a cabo por integrantes del F.R.T., junto a LL, RL, GSO, HRMF, y Carlos Goessens Acta N° 3063 tomada el 25/12/76 a RLR. (Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.) ASUNTO 2-1-2-81.-apm.- 10/VI/977: Según Memo No. 259/977 de fecha 27/V/977 del D-2 de la D.N.I.I., figura en lista de Uruguayos desaparecidos a partir del 24/III/976, en la Argentina. Ver Asunto 2-4-3-113.--1/2/979. (Acta 5067 tomada el 11/10/77 en OCOA) (...). Se le menciona como requerido. Participó en el asesinato de dos coraceros en el Hospital Pedro Visca, integrando el grupo de asesinos con (...), WVS, MTCS y EH. Éste quedó a cargo del vehículo con el cual se hizo la acción, mientras que los demás integrantes penetraron al Hospital simulando ser estudiantes de

HOJA No. 3

OBSERVACIONES

Medicina. Mientras JIF y WDVS eliminaban a uno de los Coraceros, él junto a MTCS ultimaron al funcionario que estaba de recorrida. La finalidad era sustraerles las metralletas. Posteriormente se dieron a la fuga por los fondos del citado nosocomio tomando el vehículo que los había traído hasta allí.-apm.- 26/3/980. (diario brasileño "CooJornal", N° 36, Pág. 6, dic. 1978). Una persona de nombre Pablo Recagno, que se trataría del titular, figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina, donde se hallaban asilados, entre dic. 1974 y principio de 1978. Detenido el 1/10/76.- ASUNTO, bulto 193.-apm.- 08/9/980. Entre las cartas incautadas a los médicos austriacos WEBER Y DORFLINGER, se encuentra una firmada por Luz IBARBURU y Ademar RECAGNO, en la que el titular junto a Casimira CARRETERO CÁRDENAS, se encuentran entre las personas por las que los mencionados médicos se interesan, como presuntamente desaparecidas. Ver P. de N. de la DNI N° 247/980, del 04/09/980.-jcll.- 22/IX/980: "URUGUAY: ¿un campo de concentración?" Título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y en cuya página N° 153 figura en una nómina de uruguayos secuestrados en la República Argentina. Ver BULTO No. 306.cdif.- 3/11/980:- En boletín "Desde Uruguay" N° 22 de noviembre /78; figura en una nómina de desaparecido en Buenos Aires.- ASUNTO 2-4-3-237.-jom.-

HOJA No. 4

OBSERVACIONES

3/11/980:- "URUGUAY: ¿un campo de concentración?" Título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y en cuya página 110 figura en una nómina de desaparecidos en la República Argentina.- Ver BULTO N° 306.-cdif.- 3/11/980: Figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 2/10/76.- La mencionada nómina, titulada "Uruguayos Desaparecidos" le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda" sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro.- (Memorándum No. 277/980 del Depto. No. 2 de la "DNII" de fecha 16/7/980, en ASUNTO 2-1-18-113.-lac.- 3/11/980: En boletín clandestino "COMPAÑERO" N° 75/79, pág.6; figura en una nómina, como desaparecido en Argentina el 1/10/76.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.- 23/7/982:- "El Día" del 22/7/82, pág. 9.

Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecido 26/9/76. ASUNTO 24-1- -245.-apm: 2/8/982: Según PEI (I)- No. 622/BE/981, del Estado Mayor del Ejército D.II, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina, con fecha 26/9/976. Ver asunto 8-2-4-301.-Ges.- 17/6/83: Ídem anotación que antecede, según Asunto 2-4-3-440.-lvf.-

ABRIL 1983 REVISADO- R 44

13/XII/983. De acuerdo a lo establecido por Oficio N°. 1014/83 del Juzgado Militar de 1ra. Instancia de 3er. Turno, su REQUISITORIA queda SIN EFECTO, por prescripción de delitos. (Circular N° 018/83 de fecha 29/XI/983 del S.I.D. Dpto. I). ASUNTP N° 2-4-6-161.- EMC/ni.- 6/I/984: Ídem anotación anterior.- Ver ASUNTO 2-1-6-167.-wdan.-

HOJA No.5

OBSERVACIONES

29-3-984: Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. "Búsqueda" del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.-ges.- 28/11/984. Por oficio N°. 524/984 del Juzgado Militar de Instrucción de 2° Turno del 29/10/984 se deja sin efecto su captura. Ver ASUNTO 16-5-539.-eb. 25/6/985:- En el Semanario DIGNIDAD, se publica un artículo en el que se presenta "Memorias de un detenido-desaparecido", narrando la vida del titular.- Ver SEMANARIO "DIGNIDAD", en su ejemplar N° 47 del 18.6.85. pág.- 13.- Grr.- 30-05-988.- El periodista Alberto Silva publica un informe titulado "Pablo andará por la tierra, su bandera enarbolando".- Ver Mate Amargo del 20-040-988 Pág. 12 y 13.- Lbm.-

DIC. 1988.- REVISADO R.56

22/VI/995: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1- - -5.-RBA. 23.02.1973. POLICÍA DE MONTEVIDEO. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento N° 4 (Carp. N° 89). ASUNTO: Informe Mensual: Febrero de 1973. ANEXO Nro. 1. Ref: Se informa sobre datos estadísticos de 28 DE FEBRERO/973. 23/02/73. Juan Pablo RECAGNO IBARBURU. Detenido. "ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR".

Dirección Nacional de Policía Técnica.

RESERVADO

Prontuario No. 316.641

[SIN FOTOGRAFÍA; CON HUELLAS DACTILARES]

POLICÍA DE MONTEVIDEO

DIRECCIÓN DE POLICÍA TÉCNICA

Dpto. de Identificación Criminal

PRONTUARIO GENERAL de INFORMACIONES

NOMBRE

JUAN PABLO RECAGNO IBARBURU

CAUSA

Asociación para delinquir

*Individual dactiloscópica: Serie V 3334 Sección V 4222
Céd. Ident. N° 1.071.305*

Montevideo, 14 de octubre de 1986

Oficio Nro. 1129/973

D.m. N° 164866

Objeto: Sol. Antecedentes

Montevideo, abril 9 de 1973

SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO TÉCNICO FORENSE

Cúmplame poner en su conocimiento que en los autos caratulados "PABLO RECAGNO IBARBURU, Causa N° 928, Libro IV, Folio N° 163, fecha de procesamiento 22 de enero 1973, Delito: Art. 150 del C.P.O." por resolución de la fecha se ha dispuesto solicitar del Señor Director quiera tener a bien disponer que el archivo informe si el mencionado procesado registra antecedentes.

A continuación se detallan sus datos filiatorios. Hijo de: Ademar Recagno y de: Luz Ibarburu. Nació: 29 de enero de 1951 en la 18 Sec. Jud. de Montevideo. Credencial Cívica: Serie No tiene Nro. ---

Saluda a usted atentamente

El Juez Militar de Instrucción de 2do. Turno

Coronel Ormesindo Rodríguez Soto

Oficio N° 1018/83

Objeto: Com. prescripción

Montevideo, 21 de noviembre de 1983

SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO TÉCNICO FORENSE

Cúmplame comunicar a usted, que en los autos caratulados "JUAN PABLO RECAGNO IBARBURU" Causa N° 83, libro 2, Folio 58 de este Juzgado, por Sentencia Interlocutoria N° 32/83 de fecha 17 de octubre del presente año, se ha decretado la prescripción del delito de "Asociación para Delinquir" Art. 150 del C.P.O., del condenado mencionado, de acuerdo a lo previsto por el Art. 117 sigts. Y concordantes del Código Penal Ordinario.-

El mencionado encausado fue detenido el 11 de junio de 1972, obtuvo la libertad provisional el 19 de julio de 1973 y fueron suspendidos los procedimientos el 9 de octubre de 1978, solicitando la pena de prisión la que se dio por compurgada con la preventiva cumplida, habiendo cumplido una pena de 13 meses y 8 días.-

Saluda a usted atentamente

Capitán de Navío (C.A.A.) Carlos R. Píriz. Juez Militar de 1ª Instancia de 3er. Turno

AMINISTÍA

COMUNICACIÓN

JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL DE 10º TURNO

OFICIO N° 1548

Montevideo, 3 de junio de 1986

SEÑOR JEFE DE POLICÍA DE MONTEVIDEO

En autos caratulados: “JUAN PABLO RECAGNO IBARBURU” –Art. 150 del C.P.O.

(FICHA 462/86); se libra a Ud. el presente, a efectos de comunicarle que, por Decreto N° 470 de fecha 23/5/86 el Sr. Juez declaró a JUAN PABLO RECAGNO IBARBURU comprendido en la AMNISTÍA dispuesta por el Art. 1 y 4 de la Ley N° 15.737, teniéndose por extinguido el delito; por definitiva la libertad de que goza y clausurados los procedimientos a su respecto.-

*Saluda a usted muy atentamente
Juan D. Cervini Figares
Actuario Adjunto*

ARRESTOS, PROCESOS Y OTROS ANTECEDENTES

Del Nro. 316.641

JUAN RECAGNO

Octubre 14/986- El presente Prontuario se confecciona según datos extraídos del Inst. Técnico Forense registrando lo siguiente:

Enero 22/973 – ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR.- J. Militar de Inst. 2do. Turno (Ver Of. 1018 y 1129 adjuntos).

13 de diciembre 1986. AMNISTIADO. Ley N° 15737.

Of. 1548 del 3/6/86 Jdo. Penal 10° Turno. Adjtos. E. Zachow [en manuscrito]

BOLETINES DE ÓRDENES DIARIAS N° 24.976¹⁵

12 de mayo de 1976

Art. 1° - La captura de (...) 2° Juan Pablo Recagno Ibarburu, de 24 años, C.I. N° 1.071.305. Of. 67 del Juzgado Militar de 1ª Instancia de Instrucción de 3er. Turno – Expdte. 31.230

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional¹⁶.

OFICINA de PRENSA DE LAS FUERZAS CONJUNTAS

COMUNICADO N° 1058

(DE CARÁCTER INFORMATIVO)

HORA: 20.00’

Montevideo, 11 de febrero de 1974

Las Fuerzas Conjuntas requieren la colaboración de todo el pueblo oriental, para lograr la captura de las siguientes personas, por sabérselas vinculadas a la organización clandestina:

JUAN PABLO RECAGNO IBARBURU

Nacido en Montevideo, de 21 años de edad, con Cédula de Identidad N° 1.071.305, estudiante, con último domicilio en la calle Ibicuy N° 1277, Apto. 501.-

(...)

OFICINA DE PRENSA DE LAS FUERZAS CONJUNTAS

COMUNICADO N° 1111

(DE CARÁCTER INFORMATIVO)

HORA: 20.00’

Montevideo, 20 de mayo de 1974.-

En el Comunicado N° 1076 emitido el día 22 de marzo, entre otras se solicitaba la captura de:

¹⁵ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

¹⁶ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 100_0364-0421.

(...)

Se amplían datos del requerido

JUAN PABLO RECAGNO IBARBURU

Nacido en Montevideo, de 21 años de edad, con Cédula de Identidad N° 1.071.305, estudiante.

Estatura 1m.70, ojos castaños claros, cabellos colorados, cutis pecoso.-

Con último domicilio conocido en Ibicuy N° 1277, Apto. 501.

Conocido con el alias de "EL COLORADO" o "LEONEL"

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE¹⁷ 124309-6

Fs. 1

S.I.D.

Apellidos: RECAGNO IBARBURU

Nombres: Juan Pablo

[manuscrito] CAJA DE DESAPARECIDOS

DOCUMENTOS: C/C C/I

OTROS DOC.

NACIMIENTO:

DOMICILIO:

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

LUGAR: CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA: CLASIFICACIÓN:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

(Sello) MICROFILMADO 4 JUL 1984.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

Fs. 1

S.I.D.

124311-2

26.05.82

Apellidos: RECAGNO

Nombres: Pablo

DOCUMENTOS: C/C C/I

OTROS DOC.

NACIMIENTO:

DOMICILIO:

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

LUGAR: CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA: CLASIFICACIÓN:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

124311

Fs. 2

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

06.05.82

14.543/82

Mencionado página/a 334 del libro

"TESTIMONIO DE UNA NACIÓN AGREDIDA"

EVALUACIÓN: A-1.- (GM) (LA).-

MICROFILMADO 04 JUL. 1984

[Ilegible]

DEPARTAMENTO I¹⁸

INFORME DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

OBTENIDO EL DÍA 24 de mayo de 1976

(...)

RECAGNO IBARBURU, Juan Pablo

Capturado en Buenos Aires.

(...)

[manuscrito] Evaluación A-2 Tte. Cnel. Roballo

Doc – 720/76

Oficio N° 68/976¹⁹

Montevideo, marzo 16 de 1976.-

17 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 311_0864.1984 y 0867.1984 a 0868.1984.

18 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 580_1982-1983.

19 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y

Juzgado Militar de 1ª Instancia de 3er. Turno

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO INFORMACIÓN DE DEFENSA.-

Comunico a usted, que este Juzgado Militar ha dispuesto, por auto N° 129/976, librar el presente Oficio, solicitando la captura (por no comparecer al llamado del Señor Juez), de la siguiente persona:

- JUAN PABLO RECAGNO IBARBURU, oriental, soltero, de 24 años de edad, estudiante, hijo de Ademar y de Luz, Cédula de Identidad N° 1.071.305, con último domicilio conocido en la calle Ibicuy N° 1277 Ap. 507 de esta ciudad.- Causa N° 83 de este Juzgado.-

El Juez Militar de 1ra. Instancia de 3er. Turno

Coronel HUGO W. AZCOYTIA GARCÍA

El Secretario

Tte. 1ro. (R) Roberto J. Ceruti

Requerido 814 Requisitorias 07/74 [manuscrito]

Montevideo, 18 de febrero de 1974.-

Sr. Tte. Coronel

D. Julio MORERE GENTA.-

Cúmpleme saludarlo y remitirle como había quedado convenido fotografía actualizada del Req. N° 814 – PABLO RECAGNO Alias “EL COLORADO” o “LEONEL” perteneciente al M.L.N. y MICRO como asimismo rectificación de sus datos que a saber son:

CABELLO: Colorado

OJOS: Castaños calros

CUTIS: Pecoso

Saluda a usted atentamente.-

CAPITÁN OSVALDO CASTROMÁN.-

DPTO III: Se hizo Informe I-19/974 [manuscrito]

SECRETO

C.G.E E.M.G.E

Matrícula N° xxxxxxxx Carp. N° xxxxxxxx

HOJA DE TRÁMITE: N° 131/B/974

Destino: SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

Origen: DEPARTAMENTO E-II DEL E.M.E.

Fecha: 28 de [ilegible] 1973

Texto

-Adjunto a la presente remito a usted una copia de la Requisitoria de JUAN PABLO RECAGNO IBARBURU (a) “EL COLORADO”

- SE ADJUNTA FOTO

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

Fecha de [ilegible] 1/2/74

Fecha de [ilegible]

Pasa a Dpto. III

N° de Orden: 9625

(Sello)

El Jefe del Dpto. E-II del EME.-

Coronel ÁNGEL D. BARRIOS

SECRETO

SOLICITUD DE CAPTURA.- Según PEI. Nos. 10 y 11/974 del C.G.I.O.R.-

UNIDAD: DPTO E-II del E.M.E. FECHA: 28-ENE-974.-

APELLIDOS: RECAGNO IBARBURU (a) “EL COLORADO”

NOMBRES: JUAN PABLO.-

LUGAR Y FECHA DE NAC.: MONTEVIDEO, 21 años de edad.-

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: IBICUY 1277 Apto. 501.-

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1.071.305.-

CREDENCIAL CÍVICA: NO

ACTIVIDAD: Estudiante.-

ESTATURA: Aprox. 1,70 mts. COMPLEXIÓN:

COLOR DE OJOS: Claros CABELLOS:

OBSERVACIONES: - Integrante del F.R.T. Por faltas definitivamente a la "Libertad Vigilada".-

Requisitoria N° 07/74 [manuscrito]

Requerido N° 814 [manuscrito]

11/II/74

[manuscrito:] Según DNPT tiene cabellos rojos- ojos oscuros. Se preguntó a Cap. Castromán (EII) sobre ello y la foto que EII envió una (Nov. 68) y la DNPT una de (Jun 68), Cap. C. quedó en averiguar y en enviar otra foto más actual que le envió G. A5.

SECRETO (sello)

C.PVP HOJAS: 1/1 N° 204²⁰

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Pablo RECAGNO IBARBURU

ALIAS: "Colorado", "Prado", "Leonel"

F.N. Y LUGAR: 20.01.951 C.I. C.C.

DOMICILIOS

PROF./OCUPAC. LUGAR DE TRABAJO/ESTUDIO

OTROS DATOS:

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES

DETENIDO LIBERADO REQUERIDO OTROS

EST. CIVIL: Casado ESPOSO/A CONCUBINO/A

PADRE: Ademar MADRE: María

HIJOS/AS HERMANOS/AS

OTROS DATOS:

Fecha Anotaciones

Radicado en Bs. As., desde el 29.12.973

Ficha N°: 24094 [manuscrito].

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL²¹

Departamento III E COPIA N° 4

Servicio de Información de Defensa P.G.E.

Montevideo, 5 de febrero de 1974

REQUISITORIA Nro. 07/74

Se requiere la captura de la persona que se enumera a continuación. Producida ésta se informará DE INMEDIATO a este Servicio para estar a lo que se disponga.-

814.- Juan Pablo RECAGNO IBARBURU

Nacido en Montevideo, 21 años de edad, con C.I. Nro. 1.071.305, estudiante, con último domicilio en Ibicuy Nro. 1277 Ap. 501. Estatura 1m70, color de ojos claros.-

Por, estando bajo el régimen de "libertad vigilada" no haberse presentado en los plazos y lugar que la misma estipula.-

(SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA)

El Jefe del Departamento III del S.I.D.

Tte. Cnel. Julio [ilegible] Moreno Genta.-

Distribución:

20 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 624_0602.1985.

21 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 750_0820.

<i>Original 1</i>	<i>S.I.D.</i>	<i>Para su archivo.-</i>
<i>Copia Nro. 1</i>	<i>E-II</i>	<i>Para su cumplimiento.-</i>
<i>Copia Nro. 2</i>	<i>N-2</i>	<i>Ídem</i>
<i>Copia Nro.. 3</i>	<i>A-2</i>	<i>Ídem</i>
<i>Original 2</i>	<i>O.C.O.A.</i>	<i>Ídem</i>
<i>Copia Nro. 4</i>	<i>Dpto I (SID)</i>	<i>Ídem</i>
<i>Copia Nro. 5</i>	<i>Of.Pr.FF.CC.</i>	<i>Ídem</i>
<i>Copia Nro. 6</i>	<i>P.N.N.</i>	<i>Ídem</i>
<i>Copia Nro. 7</i>	<i>DN.I.o I</i>	<i>Ídem</i>
<i>Original 3</i>	<i>Casa Militar</i>	<i>Ídem</i>
<i>Copia Nro. 8</i>	<i>M.D.N.</i>	<i>Ídem</i>
<i>Copia Nro. 9</i>	<i>M.RR.EE.</i>	<i>Ídem</i>
<i>Copia Nro. 10</i>	<i>ES.MA.CO.</i>	<i>Ídem</i>
<i>Copia Nro. 11</i>	<i>D.G.D.C.</i>	<i>Ídem</i>
<i>Copia Nro. 12</i>	<i>Dpto. 4 (DNII)</i>	<i>Ídem.</i>

J.R.M.G./L.L.

30.09.1976. JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.

Servicio de Información de Defensa

Departamento III. Planes– Operaciones– Enlace

Parte Especial de Información N° 1/76²²

EVALUACIÓN: A –I

TEXTO: Por información obtenida por este Servicio fue aclarada la muerte de los dos Coraceros del Hospital Pedro Visca. La operación estuvo a cargo de L.T. (...) Se reúnen en un bar próximo al hospital para recibir las órdenes finales.

La misión es matar a los dos Coraceros para quitarles la metralleta.

Se hacen dos equipos integrados uno de ellos por Pablo Recagno, Leonel (a) “El Colorado”, quien mata al Coracero que estaba en la puerta con una pistola Walter P-38 y M.T.C.S. (a) “Luz”.

El equipo dos estaba integrado por N.F., “E.”, D.V.S. (a) “R.”. “E.” mata al Coracero que está adentro con un disparo en la cabeza. El chófer del vehículo de apoyo y coordinador era E.H.

La situación de los autores del doble asesinato es la siguiente:

Pablo Recagno – En Buenos Aires.

M.T.C.S. – En Suecia.

N.F. – En el Penal de Libertad.

D.V.S. – En Suecia.

E.H. – En Libertad Vigilada.

Referente a N.F. se puede agregar que participó en muchas acciones. Habría sido procesada por delitos menores.

Referente a E.H. fue detenido por Artillería 5 y se encontraría en Libertad Vigilada viviendo aparentemente en Pocitos o Punta Carretas.

El Sub-Director del Servicio de Información de Defensa Coronel José A. Fons (Firma)

Observaciones

11.06.1972. Es procesado por la Justicia Militar acusado del delito de “asociación para delinquir”. Se encuentra recluido en el Batallón de Infantería N° 1 de la Región Militar N° 1.

07.12.1973. Obtiene la libertad.

05.02.1974. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Requisitoria N° 07/974. Dispone su captura. Requerido N° 814. Las Fuerzas Conjuntas también solicitan su

²² Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Servicio de Información de Defensa. Parte Especial de Información N° 1/76.

captura por medio del Comunicado N° 1058.

06.06.1974. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Departamento N° 4. Nota Interna N° 116/974. Informa que es detenido por la Policía Federal Argentina en la calle Méjico 2936, Buenos Aires, junto a 100 uruguayos.

10.07.1976. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Oficio N° 174/976. Informa que se encuentra requerido.

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

República Argentina. Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

República Argentina. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

República Argentina. Iglesia Católica.

República Oriental del Uruguay. Iglesia Católica.

Movimientos Ecuménicos.

Denuncias

Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Caso: N° 2224.

República Argentina. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

00.10.1976. República Argentina. Capital Federal. Tribunales. Habeas Corpus a través de ACNUR.

00.03.1977. República Argentina. Tribunales. Habeas Corpus. Respuesta negativa.

23.11.1979. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, (CONADEP). Legajo N° 7119.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 85.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 149. Tomo VII, Fojas 1412. Acta N° 5. Tomo I, Fojas 82, 85, 87, 109.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia”. Ficha P/519/85.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos. Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan

Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciantes a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciantes ratifican la denuncia.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante la justicia ordinaria.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...).

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Cnel. (R) Dr. Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: Sirvase Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y *Atento: A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: (1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciantes plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Resolución del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia.

Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) meritaban la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto. II) El proveyente entiende que los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...).

SE RESUELVE: 1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) Decretase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Petitorio. Milka G. De Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elios Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio:

I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...). II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos.

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85, con el agregado caratulado “Exhorto del Jdo. Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: *Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestímase la pretensión de inconstitucionalidad (...). Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.*

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88, en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848. El Ministerio de Defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Justicia Militar. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima y el Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo adjuntando Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo, informó: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal”.

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia. Ficha P/100/85.”

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno., a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde:

(...) Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15848.

Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada.

Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas).

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del Expediente N° 258/89.

1999. Tribunal de Roma. Denuncia en la Procuraduría de la República ante el Fiscal Dr. Giancarlo Capaldo. Instrucción del procedimiento relativo a delitos cometidos por el Plan Cóndor contra ciudadanos italianos. Procedimiento Penal N° 8823/99.

29.05.2006. Juzgado Letrado de 1° Instancia en lo Penal de 9° Turno. Denuncia penal Causa “Segundo vuelo de Orletti”. Presentada por familiares de los desaparecidos: Ary Cabrera, Juan

Pablo Errandonea, María Emilia Islas de Zaffaroni y Juan Pablo Recagno. Ficha N° 2-21980/2006 autos “Gatti de Islas, María Esther y Otros. Denuncia”.

02.07.2006. Ministerio Público y Fiscal. La Fiscal María del Huerto Martínez resuelve elevar el expediente al Poder Ejecutivo a efectos de que determine si el caso se incluye o no dentro de la Ley de Caducidad.

02.08.2006. Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional. Ministerio del Interior.

VISTO: el Mensaje N° 110/2006, por el cual el Poder Judicial consulta acerca de la desaparición de los ciudadanos María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Ary Cabrera Prates, Juan Errandonea Silva y Armando Bernardo Arnone Hernández;

CONSIDERANDO: I) que los casos elevados en consulta refieren a desapariciones forzadas ocurridas en principio fuera del territorio nacional, donde tiene plena vigencia la ley penal extranjera ignorándose si los ciudadanos antes mencionados fueron o no trasladados posteriormente a nuestro país; II) que, además, tratándose de denuncias promovidas contra los mandos militares policiales que actuaron durante el gobierno de facto y, específicamente, en el año 1976, éstos no se encuentran alcanzados por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado;

ATENTO: a lo establecido por los artículos 1° y 3° de la Ley N° 15848 y a lo informado por la Secretaría de la Presidencia;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, RESUELVE:

1°) Devuélvanse estos antecedentes al Poder Judicial, declarando que al tenor de los elementos de juicio emergentes, los casos elevados en consulta no se encuentran comprendidos dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado consagrada por el artículo 1° de la Ley N° 15.848.

2) Comuníquese, etc.

11.09.2006. Son detenidos y procesados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab Fernández, bajo la imputación de un delito de “Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración” con un delito de “Asociación para delinquir”. El mismo día también son procesados Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Avelino Ramas, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande Lima.

José Gavazzo y Ricardo Arab resolvieron apelar el auto de procesamiento. Los restantes imputados decidieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía” de 1985.

28.02.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Sentencia N° 24.

Confirma la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Letrado en lo Penal de 19° Turno, Dr. Luis Charles, sobre José Gavazzo y Ricardo Arab, pero revocando la imputación del delito de “Asociación para delinquir” por estimar que dicha figura delictiva “no encaja en la hipótesis” que surge del expediente.

00.10.2008. Italia. Fiscalía de Roma. Causa Penal N° 31079/05NI. El Fiscal, Dr. Giancarlo Capaldo, investiga la coordinación represiva en el Cono Sur (Plan Cóndor) y la desaparición forzada -entre otras- de 13 ciudadanos ítalo-uruguayos. Envía intimaciones a 33 ex militares y civiles uruguayos para que nombren hasta dos abogados defensores y residencia en Italia.

26.03.2009. Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 19° Turno. Sentencia N° 036 correspondiente a la causa tramitada en autos IUE 98 – 247/2006 “GAVAZZO, José y otro. Un delito de privación de libertad”, por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye la desaparición de Juan Pablo Recagno, con una pena de 25 años de penitenciaría.

19.05.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la sentencia dictada sobre la causa “GAVAZZO, José y otro”, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

29.06.2010. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Expediente N° 2-43332/2005. Confirma la condena por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados” que anteriormente había sido dictada en Primera Instancia por el Juez, Dr. Luis Charles, a José Silveira,

Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y a los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima.

03.08.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la causa tramitada en el Expediente N° 2-43332/2005, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

Ramas, Silveira y Vázquez fueron condenados a 25 años de penitenciaría, mientras que Maurente, Medina y Sande Lima fueron condenados a 20 años de penitenciaría.

24.11.2010. Italia. Fiscalía de Roma. El Fiscal, Dr. Giancarlo Capaldo investiga sobre el Plan Cóndor y se apronta para el pedido de envío a proceso de alrededor de 140 indagados, entre quienes se encuentran 33 ex militares, policías y civiles uruguayos. Esta causa implica a los ex presidentes Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, a los ex ministros Juan Carlos Blanco, Walter Ravenna y Adolfo Folle Martínez y a los ex comandantes Raúl Bendahan, Víctor González Ibargoyen y Francisco Sangurgo. También están acusados: José Arab, Alberto Ballestrino, Carlos Calcagno, Julio Casco, Ricardo Chávez, Manuel Cordero, Ramón Díaz Olivera, Daniel Ferreira, José Gavazzo, Juan Larcebeau, Walter Machado, Pedro Mato, Luis Maurente, Ricardo Medina, Antranig Ohannessian, Iván Paulós, Ernesto Ramas, Nelson Sánchez, José Sande, Jorge Silveira, Ernesto Soca, Jorge Tróccoli y Gilberto Vázquez. Varios de los implicados han fallecido durante los diez años que duró la investigación del Fiscal, por lo que se solicitarán los certificados de defunción.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3° de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Juan Pablo Recagno Ibarburu.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas 42 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en anexo N° 6.2 fueron detenidas y trasladadas a centros clandestino de detención de detención en los cuales como criterio general se dio muerte a las personas detenidas.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo JUAN PABLO RECAGNO IBARBURU (C.I. 1.071.305-7), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten asumir que:

- 1. Fue detenido el día 2 de octubre de 1976, junto a otra persona, en un bar a una cuadra de la calle Cabildo, de la ciudad de Buenos Aires, a las 21 horas aproximadamente, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.*
- 2. Estuvo detenido en el centro clandestino de detención AUTOMOTORES ORLETTI.*
- 3. Fue probablemente “trasladado” con destino final desconocido entre el 5 y el 6 de octubre.*

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea “Cap. Boiso Lanza”. Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*
0503023 0281 (S).

Vuelos de personas detenidas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo.

De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de

Mantenimiento y Abastecimiento.

Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.) y coordinadas por ese servicio.

El motivo de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que termino haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.I.D., desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones.

La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cúpleme elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar; respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creó la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación

del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convenio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

23.10.2006. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la ley N° 17894 del 14.09.2005.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

RÍO CASAS, Miguel Ángel²³

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.145.028.

Credencial Cívica: AZA 21357.

Individual Dactiloscópica:

Edad: 29 años.

Fecha de nacimiento: 30.08.1948.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado Civil: Concubinato.

Hijos: 1.

Domicilio: Pueyrredón entre Santa Fe y Buenos Aires, Villa Numancia, Partido de San Vicente, Provincia de Buenos Aires.

Estudiante: Estudiante de Abogacía.

Ocupación: Empleado en un Bar de la Avenida Uruguay N° 1800, Montevideo (en Uruguay).

Obrero en una fábrica de plástico ubicada en Cautelar. Tapicero (en Argentina).

Alias: Manuel, Cholo.

Militancia: Movimiento de Independientes 26 de Marzo (M26), Frente Amplio (FA); Movimiento de Liberación Nacional– Tupamaros (MLN- T) (en Uruguay). Unión Artiguista de Liberación (UAL) (en Argentina).

Detención

Fecha: 25-26.12.1977.

Lugar: En el domicilio de Atalivas Castillo en la localidad de Laferrére, Ruta 3, kilómetro 31, La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: 12.00 hs.

Reclusión: Centro clandestino de detención “Pozo de Quilmes”.

Circunstancia: El 24.12.1977 se traslada a la capital. Deja a su concubina e hijo en la Estación Constitución del Ferrocarril General Roca y se dirige junto con Eduardo Gallo Castro al domicilio de Atalivas Castillo Lima en la localidad de Laferrére, Provincia de Buenos Aires, a informarle del secuestro de Aída Sanz y su madre, Elsa Fernández, ocurrido el día anterior. Al llegar al domicilio de éste, hombres de particular y armados que se encontraban dentro de la vivienda montando una “ratonera” salen de la misma, exigiéndoles la presentación de documentos. Se entabla un tiroteo en el cual resulta herido Miguel Río Casas y de donde presumiblemente Eduardo Gallo logra darse a la fuga, cayendo posteriormente.

Testigos: Vecinos. Alberto Illarzen, (detenido el 21.04.1978, sobreviviente del “Pozo de Quilmes”, liberado el 18.05.1978).

Testimonios: Testimonio de Alberto Illarzen, (detenido el 21.04.1978, sobreviviente del “Pozo de Quilmes”, liberado el 18.05.1978) (00.05.1979): *En el mes de abril de 1978, en la localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina, mi esposa y yo fuimos secuestrados por un comando paramilitar uruguayo-argentino. (...) El lugar al que nos llevaron era conocido como la cámara de torturas, ya que este local estaba destinado a interrogatorios y torturas y cuando ellos consideraban que habían terminado, los secuestrados eran trasladados. El local se encuentra en la localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina. (...) En el momento que llegamos había 32 secuestrados, todos uruguayos (...). Por Aída Sanz supimos que su madre Carmen Fernández de Sanz se encontraba secuestrada en otro local, en la localidad de Bandfield, Provincia de Buenos Aires y que en determinado momento estuvieron juntas, y que en este lugar el día 27 de diciembre se encontraban los compañeros Gallo y Miguel Ríos y que fueron sacados en muy mal estado debido a las torturas y conducidos, según los oficiales, para el hospital, pero*

nunca volvieron. (...).

Atribuido a: Fuerzas de Seguridad argentinas y uruguayas. Batallón de San Justo del Ejército Argentino. El personal de la Policía Federal utilizó vehículos particulares, patrullero y un helicóptero.

Casos conexos: Detenciones y desapariciones de los uruguayos Atalivas Castillo Lima, Eduardo Gallo, Aída Sanz Fernández y Elsa Fernández de Sanz.

Desaparición

Traslado: Destino final, sin determinar.

Fecha: Probablemente 27.12.1977.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica²⁴.

257380

APELLIDOS: Río Casas (a) "Manuel"

NOMBRES: Miguel Ángel.-

Hijo de:

Nacido el

Lugar

Estatura: 1m70. Col. ojos: Castaños.

Raza Marcas y Peculiaridades: Complexión fuerte; cabellos negros.-

Organización: M.L.N. ("Tupamaros")

Profesión: Estudiante Lugar de trabajo

Domicilio: Mac Eachen Nro. 1337 A (1972) Igual 1974.

Documento: 1.145.028 y CC Serie AZA Nro. 21.357.

Pasaporte Cpta. Asunto

Datos familiares: Soltero.

OBSERVACIONES

31/10/72: Por Comunicado Nro. 600 de la fecha emitido por la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas, se informa que el causante fue detenido y puesto a disposición de la Justicia Militar por haberse comprobado su vinculación con la organización sediciosa. Actuaba en un grupo de apoyo en el cual realizaba tareas de propaganda. Apm.- 29/12/972: Por Comunicado de Prensa de las Fuerzas Conjuntas Nro. 685 de fecha 27/12/972, se informa que el causante fue PROCESADO, por la Justicia Militar por el delito de "ATENTADO A LA CONSTITUCIÓN EN EL GRADO DE CONSPIRACIÓN". Apm.-5/4/1974: Por Relación de OCOA de enero de 1974, se establece que quedó en

"Libertad Vigilada" controlada por el Bn. I. apm.- 5/7/1974: Por comunicado Nro. 1134 de las FF CC se requiere su captura por no haberse presentado en los plazos y lugar que estipula el régimen de "Libertad Vigilada". apm.- REQUERIDO Nro. 899. (Requisitoria Nro. 29/94 de fecha 3/VII/974 del SID). lac.- Ver Carpeta Nro. 20 de Caja 5001/55. rdc.- 23/II/1976: Según Relación del JM. de 1era. Instancia de 4º Turno, fue detenido el 7/7/72 y procesado por el art. 152

24 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

HOJA N° 2

OBSERVACIONES

CPO, correspondiéndole 8 meses de prisión. Ver carp. 1-1-3-13. fps.- 3/9/976: Según Oficio 174/976 del 10/7/976 del SID, se encuentra REQUERIDO. Ver ASUNTO 1-14-24. mle.-

MICROFILM – AGOSTO 1977

31/10/978: “Compañero”, periódico del P.V.P. Nro. 68 del 1/9/78, pág. 7. Bajo el título “Dónde están?”, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires desde el 24/12/977. ASUNTO 1-6-10-21. apm.- 5/III/79: Boletín “Desde Uruguay” Nro. 22, de noviembre de 1978, figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la Argentina. Ver asunto Nro. 2-4-3-237, (folio Nro. 8) jom.- 10/XI/979: (Boletín informativo Amnistía Internacional, Nro. 3 de oct. 978) Figura en una lista de uruguayos que han desaparecido en la Argentina desde diciembre de 1977. ASUNTO 2-4-7- 14.apm.- 15/XI/979: Referente a la anotación precedente, ídem según crónica de Amnesty Internacional (en francés) de noviembre/78. ASUNTO 1-4-11-42. apm.- 19/XI/979: Boletín informativo de “Amnesty Internacional”, correspondiente al mes de octubre de 1978, Año 1, Nro. 3, bajo el título “CAMPAÑAS DE APELACIÓN”, subtítulo: “Uruguayos desaparecidos en la Argentina”, publica una nómina de ciudadanos uruguayos que fueron “secuestrados” y aparecieron en el Uruguay o que han “desaparecido” de la República Argentina desde el mes de diciembre de 1977. Ver ASUNTO Nro. 2-4-7-58. cdif.-

28/3/980: (diario brasileño “CooJornal”, Nro. 36, pág. 7, dic. 1978) Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en el Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Argentina donde se hallaban asilados, entre 1977/78. ASUNTO, bulto 193. apm.-

HOJA N° 3

OBSERVACIONES

08/09/980: Entre las cartas incautadas a los médicos austriacos WEBER y DORFLINGER, se encuentra una, firmada por Honelia C. de Ríos, en la que informa a los mencionados médicos, de que el titular integra listas de personas presuntamente desaparecidas. VER P. de N. de la DNII. Nro. 247 980, del 04/09/980. jcll.- 11/IX/980: “URUGUAY: ¿un campo de concentración?” Título de un libro publicado en Brasil por la editorial “Civilización Brasileña” en 1979, y en cuya página 111 figura mencionado en una nómina de desaparecidos en la Rép. Argentina en 1977. Ver BULTO 306. cdif.- 25/

IX/980: Ampliando la anotación que antecede, figura en la página 220 de la citada publicación, en una nómina de detenidos en dependencias del FUSNA. Ver BULTO Nro. 306. cdif.- 6/10/980: Figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina. Se establece, que su desaparición ocurrió el 24/12/77. La mencionada nómina, titulada “Uruguayos Desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en la calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba – Cerro. (Memorándum Nro. 277/980 del Depto. Nro. 2 de la “DNII” de fecha 16/7/980) Ver ASUNTO Nro. 2-1-18-113. lac.- 06/11/980: En boletín clandestino “COMPAÑERO” Nro. 75/79, pág. 6; figura como desaparecido en Argentina el 24/12/77. Ver ASUNTO 1-6-10-62. ec.- 27/7/982: “El Día” del 22/7/982, pág. 9. Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecido: 24/12/77. ASUNTO 24-1-245. apm.-

HOJA N° 4

OBSERVACIONES.

3/8/982: Según P.E.I. Nro. 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D-II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 8-2-4-301. Ges.-

Abril 1983 – REVISADO – R 45

30/3/984: Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-2-84. Asunto 1-4-12-123. ges.- 10-10-984: Requerido Nro. 899 del Jdo. Mil. de

Instrucción de 4° Turno por pertenecer al M.L.N. Ver nómina de requeridos del SID de fecha 5-10-84. Bulto 567 hoja 53.ges.- 18/10/984: Por Oficio 849/84 del 27/9/84 del Juzgado Militar de 1ª Instancia de 4° Turno, informa que deja sin efecto la solicitud de captura. Ver Asunto 16-5-507. vnv.- 3.12.984: Ampliando la anotación de fecha 18.10.984, IDEM en el asunto Nro. 16-5-542. CLma.FL.- 7/12/1984: Ampliando anotaciones del 3/12/1984 ver asunto 2-1-6-193.eb.-

DICIEMBRE 1988 – REVISADO – R 57

9-9-991: Por B.O.D. Nro. 28.732 del 5-9-91, en su Art. 4º, Inc. 57º, deja SIN EFECTO la captura del titular (Por prescripción) FL/err.- 15/10/93: “La República” del 24/09/93, pág. 10, informa que figura la persona Miguel RÍOS (Convoc.) que podría tratarse del titular en una nómina de la Comisión Delegada del CCZ6 (Coordinadoras N y Q) como candidato a las elecciones de las Juntas Locales de Montevideo realizadas el 26/09/93, el que no resultó electo. ASUNTO 14-7-1-16. lbs.- 22/VI/995: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1—5. RBA.- REV. 1999 Nro. 186

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional²⁵.

S.I.D.

Dep. I Secc. I

Sub. Secc. A/N

*Ficha No. ____ Confec.: 21.2.73
126124-7*

Fs. I.

Apellidos: RÍO CASAS

Nombres: MIGUEL Ángel

(a) “Manuel” (4) “Lucas” (16)

Documentos: C/C. A.Z.A. 21. 537. C/I. 1.145.028 (3) ó 1.143.028 (15) Montevideo. (15)

Otros doc.

Nacimiento: 23 años en 1972 (11) 24 años en 1972(5) Lugar: Uruguay

Domicilio: Mac Eachen No, 1337 A (I) Andes 1425 apto. 34.

Radicado en la Rep. Argentina en 1974 (18)

Profesión u Ocupación: Estudiante de 2do año (7) del Liceo Zorrilla (13).

“KIOSCO” en Uruguay y Tristán Narvaja (14)

Lugar: Preparatorios de Abogacía (8) Cargo: Empleado de un fábrica en Buenos Aires (1974) y tapicero (19)

Ideología Político: Clasificación: MLN

Datos complementarios: Soltero

Estatura 1, 70 mts., complexión fuerte, ojos castaños, cabellos negros

25 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 313_0950 a 313_0956.

1261247

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
S. I. D.

Dep. 1 Sec. 1
Ficha Nº Confec 21.2.73

RIOS CASAS **MIGUEL Angel**

(a) "Manuel" (4) (a) "Lucas" (16) 1.143.028 (15)

DOCUMENTOS: C/CA. Z.A. 21.537 (2) O/I 1.145.028 (3) Montevideo

OTROS DOC. Pasaporte Lib. Enrol. etc.

NACIMIENTO: 23 años en 1972 (11) 24 años en 1972 (5) Uruguay (6)

DOMICILIO: Mac Eachen No. 1337 A (1) Andes 1425 apto. 34 Radicado en la Rep. Argentina en 1974 (18) Ciudad o Localidad

PROFESION U OCUPACION: Estudiante de 2do. año (7) del Liceo Zorrilla, (13) "RIOSKO" en Uruguay y Tristán Narvaja (14)

LUGAR: Preparatorio de Abogacía (8) CARGO: Empleado de una fábrica de plásticos en Buenos Aires (1974) y tapicero IDEOLOGIA POLITICA: CLASIFICACION: MLN (19)

DATOS COMPLEMENTARIOS: Soltero (6) Est. Civil Cónyuge Hijos

Estatura 1,70 mts., complexión fuerte, ojos castaños, cabello negro (17) Otros familiares

Fs. 2

126124		
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
15.1.73	4484 Anexo 2 JPM PM	Procesado por el delito: "Encubrimiento de atentado a la Constitución en el grado de Conspiración" (DD)
9/7/73	D. 1502	Se encuentra detenido en el EMR No. 1 (Libertad. (GG) Eval: A-2
5/12/73	D. 4153	Fue puesto en libertad el 6/9/73 del E.M..R No. 1 (GG)
19/II/1974	Doc. 319	Figura en una relación de sediciosos que fueron liberados bajo el régimen de "LIBERTAD VIGILADA" y que deberán presentarse en el Bn. I. 1. - Indica (I).- (C.C)
3/7/74	1649	Se requiere su captura por sabérsele vinculado a organizaciones sediciosas y haber pasado a la clandestinidad. Req. No. 899 (VV) Indica 2 y 3
23/8/74	2144 (VV)	
16.5.75	D. 846	Según relación de sentencias dictadas por el Juzgado Militar de 1ra. Instancia de 4º Turno, fue condenado a la pena de 8 meses de penitenciaría por los delitos previstos en el Art. 152 C.P.O Evaluación: A-1 (z)
		5/8/78- Se remitieron datos identificatorios por Mem. (A) No. 1443 (Corte Electoral).- (U)

Fs. 3

126124		
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
16.02.82	D.5757/81 16	Figura en una relación de la Corte Electoral, de ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, que se encuentran comprendidos en el Art. 1 Literal B del Acto Institucional N° 4, con prohibición de ejercer el derecho de voto (Procesados por delitos de "LesaNación") EVALUACIÓN A-1 (VL) Indica (10) (11)

16.0282	D.6004/81 51	Se encuentra comprendido en el Art. 1° literal b) del Acto Institucional N° 4, por haber sido procesado el 27/XI/971 por los delitos previstos en: CPM – CPO. 197; 132 Inc. 6 y 137 EVALUACIÓN A-1 (LA)
27.1.82	11400	En actas (...) tomadas el 1° 9.72 conoce a (...) como integrante del MLN con el alias de (...) y que en 1972 el antes mencionado le planteó la posibilidad de colaborar con el mencionado Movimiento, dándole el alias (...) para que fuera a ver a (...). Por declaraciones tomadas (...) se establece que el mismo dio alias y mantuvo contacto con el causante.- Eval. A-1 [ilegible]
126124		Fs. 4
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
14.06.82	Doc. 15968	Según una publicación subversiva figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en Argentina. Fecha de desaparecido: 24/12/77 Eval. F-6 Indica () () () () () (GM) (LA) (VL) (M)
24.07.82	17100	Según lo publicado por el Diario “El Día” del 27.7.82 bajo el título “URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114”, figura el causante como “desaparecido” El 24.12.77 (GM) (LA)
03.08.82		Se hizo Memo. (A) No. 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS)
2.8.82	Doc. 17341	Indica lo mismo que el documento 17100.- (SS)
2.9.82	D. 18386	6.11.72: Detenido y al ser comprobada su vinculación con la mafia criminal, fue puesto a disposición de la justicia Militar competente.- Actuaba en un grupo de apoyo de los delincuentes en el que realizaba tareas de propaganda.- El Periódico “LE MONDE” con fecha 5/2/78, da a conocer la detención en Argentina del Dirigente Sindical uruguayo Ataliva CASTILLO, mencionado entro cinco militantes uruguayos al causante. Eval. B-2.- Indica (10 al 14). (FE)
6.9.82	D. 18592	Indica (15) Eval. A-2 (MB)
126124		Fs. 5
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
22.6.83	27076/83 Pág. 029	04.11.82- En información actualizada a la fecha por SID se establece que figura entre los principales integrantes del MLN en el exterior.- Eval. A-2.- (AA)
30.6.83	18378/82	09.02.82- Ficha del E.M.R. 1 establece: Detenido el 07.12.72. Libertad provisional 06.09.73, Procesado por encubrimiento de Atentado a la Constitución. Pertenece a la Col. 70 Sector estudiantil. EVAL B-2 (B)

8.10.83	30855/14	Indica Ídem doc. 15968, aportando que fueran vistos en centros de detención argentinos.- Eval: A-1 (PS)
10.2.984	0383/80 Págs 006	Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el No. 75 del periódico “Compañero” del PVP del mes de setiembre de 1979, mencionándose que “fue detenido el 24/DIC/977 en el domicilio de Ataliva CASTILLO en Laferrere, Provincia de Buenos Aires, por hombres de particular que habían montado una ratonera. El mismo día, su domicilio en Villa Numancia, Partido de San Vicente, fue allanado por efectivos del Bata-
126124		Fs. 6
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
		llón de San Justo y posteriormente incendiada la vivienda. Su esposa supo que hasta mediados de 1978 estuvo detenido en una cárcel clandestina en las proximidades de Quilmes” (Indica 18 y 19) EVAL: B-2 (CC)
13.3.84	0289/77 478, 480	1977. Aporta información ya registrada en la ficha agregando: Recluso N° 660. Eval A-1 (BR)
16/3/84	8401372 Pág. 001	29/FEB/984- Según lo publicado por el Semanario “BÚSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos en ese país, entre 1974 y 1978. Dicha comisión acompañó sus gestiones, con una lista de personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 24/12/977. EVAL: A-2 (CC)
24.4.984	8402539 Pág. 003	11/ABR/984- Informe especial titulado “Los Uruguayos Desaparecidos en Argentina”, publicado en el Semanario “BÚSQUEDA”, aporta información ya registrada en lo que respecta a la fecha y circunstancias de su “desaparición”, agregando que en el momento de ser detenido se registró un tiroteo del que habría resultado herido. EVAL: A-2 (CC).

Observaciones

31.10.1972. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 600. Se informa de su detención tras haberse comprobado su vinculación con el MLN.

27.12.1972. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 685. Se informa su procesamiento por el Juzgado Militar de 4° Turno por el delito de “Atentado a la Constitución en el grado de conspiración”.

05.04.1974. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA). Se establece que en enero quedó en régimen de “Libertad Vigilada” controlada por el Batallón de Infantería N° 1.

06.05.1974. Parte de Uruguay.

03.07.1974. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Requerido Nro. 899.
05.07.1974. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 1134. Se requiere su captura por no haberse presentado bajo régimen de Libertad Vigilada.
18.10.1984. Juzgado Militar de Primera Instancia de 4to. Turno. Oficio N° 849/84. Queda sin efecto la solicitud de captura
01.08.1974. Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Figura en nómina de requeridos.
00.00.1979. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa. Figura en nómina de requeridos.
13.12.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores. Figura en nómina de requeridos.

Gestiones

Amnesty International.
Cruz Roja Internacional.

Denuncias

Organización de los Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.
República Argentina. Tribunales. Habeas Corpus presentado por Honelinda Blanca Casas de Río.
1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Actor N° 04327, Legajo N° 7104.
14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 86.
1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas N° 192. Tomo VII, Fojas 1412– 1413. Tomo VIII, Fojas N° 1675 y 1730

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad.

11.06.2007. Presidencia de la República. Decreto N° 1290. El caso de Miguel Río Casas queda excluido de la Ley de Caducidad.
17.12.2007. Son procesados los encausados Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau, acusados de reiterados delitos de Desaparición forzada, entre los cuales se incluye la desaparición forzada de Miguel Río Casas.
03.12.2008. Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal 19° Turno. Oficio S-0335. Solicitud de Información a la Presidencia de la República en actuaciones caratuladas: “Álvarez Armellino, Gregorio Conrado - Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos. Reiterados delitos de desaparición forzada. Ficha 2-20415/2007”: *Se procure la localización y de ser posible se remita copia de la documentación manejada por los historiadores y técnicos para la confección de las fichas personales de las siguientes víctimas: (...) Miguel Río Casas, (...).*
18.02.2009. Presidencia de la República. El Secretario de la Presidencia, Dr. Miguel A. Toma, remite a la justicia la documentación requerida de acuerdo a lo solicitado por Oficio S-0335.
21.10.2009. Juzgado Letrado de Instrucción de 19° Turno. Sentencia definitiva de Primera Instancia en autos caratulados: “Álvarez Armellino, Gregorio Conrado - Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos. Reiterados delitos de homicidio muy especialmente agravados. Ficha 2-20415/2007”.

Gregorio Álvarez es condenado como autor de 37 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real, a 25 años de penitenciaría y Juan Carlos Larcebeau como autor responsable de 29 delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real, a la pena de 20 años de penitenciaría, dentro de los cuales se incluye el caso de Miguel Río Casas.

14.09.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

Acciones civiles de reparación patrimonial.

Comisión para la Paz. Anexo 6.4

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la Republica Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmados parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el anexo N°. 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidos en centros clandestinos de detención.

LA COMISION PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo MIGUEL ÁNGEL RÍO CASAS (C.I. Nro. 1.145.028- 4), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue herido en el transcurso de un operativo el día 24 de diciembre de 1977, en una finca ubicada en Laferrere, ruta 3, kilómetro 31, en la Provincia de Buenos Aires. En dicho operativo fue detenido el señor Ataliva Castillo, que permanece desaparecido.

2. Fue detenido posteriormente entre el 25 y 26 de diciembre, en un lugar no confirmado.

3. Existen indicios que permiten suponer que habría estado detenido en el centro clandestino de detención QUILMES y que habría sido probablemente “trasladado”, con destino final desconocido, en muy mal estado de salud a raíz de las torturas recibidas, el día 27 de diciembre de 1977.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.11.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea “Cap. Boiso Lanza”. Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cumpíame elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron

puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creó la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convenio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

RODRÍGUEZ de BESSIO, Blanca Margarita²⁶

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: C.I. 1.270.762-6.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica: E 3343 A 2242.

Edad: 53 años.

Fecha de nacimiento: 14.05.1924.

Lugar: Departamento de Río Negro.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casada.

Hijos: 2.

Domicilio: Valparaíso N° 1163, barrio Valentín Alsina, Florencio Varela, Lanús, Provincia de Buenos Aires (casa de Sofía Irene Rallis Gangas) (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación:

Alias:

Militancia:

Detención

Fecha: 16.05.1977.

Lugar: En su domicilio, Valparaíso N° 1163, barrio Valentín Alsina, Florencio Varela, Lanús, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: 2 de la madrugada.

Reclusión:

Circunstancia: Doce hombres vestidos de civil y armados irrumpen en el domicilio. Piden a Estela Beatriz Bessio (su hija de 14 años) que se traslade a una habitación junto con los otros niños que habitan la casa (Julián y Juan Pablo Kurilis, hijos de Sofía Irene Rallis, y Mariana, una niña de 4 años cuyos padres, se presume, se encontraban desaparecidos). El domicilio es saqueado. También son detenidas Sofía Rallis y Mariana.

Los autores del hecho expresan ser oficiales argentinos y uruguayos. Al culminar el operativo, entregan a Estela Bessio un número de teléfono y una dirección y ordenan entregar a los niños allí. El número de teléfono es falso, la dirección es el domicilio de la abuela de los niños, donde fueron efectivamente entregados por Estela Bessio.

Testigos: Estela Beatriz Bessio (hija), Julián y Juan Pablo Kurilis (hijos de Sofía Rallis).

Testimonio: Testimonio de Estela Beatriz Bessio ante el sacerdote Enzo Giustozzi (23.03.1980)²⁷:

Irrumpieron un grupo de más o menos 12 hombres armados. Entraron violentamente a nuestro dormitorio y exigieron, gritando, que se les prenda la luz. Al no obedecer nosotras, la encendieron ellos. En seguida, obligándonos bruscamente a darnos vuelta y taparnos la cara, comenzaron a destrozar y revolver todo. Luego vino un hombre y me preguntó de mal modo: Nena, ¿vos sos la piba de 14 años? Quise levantar la cabeza, y me apuntó con su arma larga en los ojos. Le dije que sí. Entonces me gritó: andá para la pieza de los chicos y cuidá que no lloren. (...) En ese momento vi la cara a algunos de ellos. También vi que estaba revolviendo el ropero y sacando libros y papeles. Vino uno y me apuntó diciéndome: Apurate.

Me empujó hasta el otro dormitorio y me dijo: No quiero que lloren.

Yo entré sin prender la luz. Los chicos estaban dormidos. Me quedé sentada al lado de uno de ellos y esperé. Al rato entró otro hombre, encendió la luz y me ordenó: acostate ahí y tapate la cara. (...). (...) Entraban y salían del dormitorio haciendo mucho lío. Después, vinieron tres o cuatro, para interrogarme. Ya no les importaba que les miraba la cara. Me mostraron una foto. Me dijeron:

²⁶ Legajo COMIPAZ N° 183.

²⁷ Ídem.

mirá esta foto. ¿Te acordás? era la foto de una chica más o menos de mi edad. Estaba bajo un árbol, con campera, botas y pantalón, toda de verde. Se parecía bastante a mi, pero no era yo. Gritaron: Dáale, contestá. Decí la verdad. Ésta eras vos cuando estabas en el monte de Tucumán, ¿no es cierto?

Yo les contesté que no (...).

Luego vinieron, me preguntaron por Mariana: ¿de quién es esa nena? Yo no sabía qué decirles. Les respondí: es de la señora que está ahí, mamá de Julián y de Juan Pablo. ¡Mentira! gritaron. Ésa está sola acá. Vestímela bien, abrigámela que me la voy a llevar.

Testimonio de Estela Bessio (16.05.1977)²⁸: Luego fui a la casa de la abuela de los chicos. La mujer casi se muere, me trató bastante mal, decía que nosotros teníamos la culpa, era una mujer de mucho dinero. Todos esos próximos días me di cuenta que me seguían. Con la abuela de los chicos fuimos a un abogado e hicimos una denuncia, también fuimos a una iglesia y diferentes lugares más. (...).

Atribuido a:

Casos conexos: Sofía Irene Rallis Ganghas (argentina, 37 años, detenida en el mismo operativo, desaparecida), Mariana (argentina, 4 años, presuntamente desaparecida. No se conoce el apellido).

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica²⁹.

APELLIDOS Y NOMBRES

RODRÍGUEZ DE BESSIO: Blanca.-

CÉDULA DE IDENTIDAD CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE CÉD DE IDENT. DEL INTERIOR

SERIE NRO.

OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN

261463

DOMICILIO

OTROS DATOS

ANTECEDENTES

30-3-984: -Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, entre 1974 y 1978, como desaparecido el 16-5-77. "Búsqueda" del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.- ges.-

DICIEMBRE 1988 – REVISADO R 58

22-6-95: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1—5.gma.- REV.1999 No.189

Informes Militares

²⁸ Ídem.

²⁹ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Ministerio de Defensa Nacional³⁰.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.

Fs: 1

Ficha patronímica 218060

Confeccionada el [ilegible]

Apellidos y Nombre: RODRÍGUEZ de BESSIO, Blanca

Documentos:

Otros Doc.:

Nacimiento:

Domicilio:

Profesión u Ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología Política:

Clasificación:

Datos Complementarios:

Fs: 2

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

16.3.84 - 8401372 Pág. 001

– 29/FEB/84 según lo publicado por el semanario “BÚSQUEDA”, se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978.

Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecida” desde el 16/MAY/977.

24.4.984 – 8402539 Pág. 003

– 11/ABR/984 En la edición del Semanario “BÚSQUEDA” y dentro de un informe especial titulado “Los Uruguayos Desaparecidos en Argentina”, se establece respecto al causante: “El 15-5-76 (sic) es llevada de su domicilio por hombres armados que agreden y destrozan, junto con una señora argentina y una niña de 4 años, en presencia de su hija de 14 años y otros dos niños pequeños, hijos de la Señora argentina” Eval: A-2

Observaciones

23.12.1975. República Argentina. Operativo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Ataque al destacamento militar de Monte Chingolo. Eduardo González (hijo de Blanca Rodríguez), miembro del ERP, es asesinado en dicha circunstancia. Posteriormente su madre realiza el reconocimiento de restos (únicamente de las manos seccionadas) ante la Policía Argentina.

Gestiones

República Oriental del Uruguay. Consulado de la República Argentina.

República Oriental del Uruguay. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

Cruz Roja Internacional.

Nunciatura Apostólica.

Curia Metropolitana.

30 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 369_322 a 369_323.

Denuncias

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Actor N° 4429, Legajo 3058.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 105.

1985. República Oriental del Uruguay. Comisión investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 121. Tomo VII, Fojas 1421.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.5

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada de la ciudadana uruguaya BLANCA MARGARITA RODRÍGUEZ de BESSIO (C.I. 1.270.762-6), porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

1. Fue detenida el 16 de mayo de 1977, a la hora 2 de la mañana, en su domicilio de la Calle Valparaíso 1163, Barrio Valentín Alsina -Florencio Varela- Provincia de Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un operativo no oficial o no reconocido como tal.

2. No existen indicios sobre su destino posterior.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

RODRÍGUEZ LIBERTO, Félix Antonio³¹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.077.418-4 (Uruguay); DNI. 92.121.703 (Argentina).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 22 años.

Fecha de nacimiento: 27.04.1954.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1.

Domicilio: General Paz y Maipú, Gran Bourg, Provincia de Buenos Aires.

Estudiante:

Ocupación: Operario en Fábrica Citoplast S.A. (en Argentina).

Alias:

Militancia: Partido Comunista (PC) (en Argentina). Gremio del plástico.

Detención

Fecha: 14.10.1976.

Lugar: En su domicilio, General Paz y Maipú, Gran Bourg, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: 1 de la madrugada.

Reclusión:

Circunstancia: Cuatro personas armadas irrumpen en su domicilio y se identifican como integrantes del “Servicio de inteligencia de ultra derecha”. Expresan estar buscando a otra pareja, además de documentación y armas. Es introducido por la fuerza en uno de los vehículos.

Testigos: Cristina Nélide Pérez (esposa).

Testimonio: Testimonio de Cristina Nélide Pérez ante la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) (s/f), Folio 6: (...) *Siendo la 1 de la madrugada se apersonaron cuatro desconocidos a nuestro hogar; armados, derribando la puerta de entrada accedieron al mismo por la fuerza y las amenazas.- Manifestaron ser de un desconocido “Servicio de Inteligencia de Ultra Derecha” advirtiéndome que realizaban tal procedimiento en nuestro domicilio en procura de una pareja que días antes nos había visitado. Tal pareja resultaba del conocimiento de mi esposo y del mío, por haber*

sido la esposa compañera de trabajo de mi cónyuge en la firma Citoplast S.A. (...).

Manifestaron los desconocidos que buscaban también documentación subversiva y armas, acusándonos reiteradamente de pertenecer -por la nacionalidad uruguaya de mi marido- a grupos guerrilleros que no determinaron.-

Luego de provocar considerables destrozos en la finca y amenazarme constantemente con la próxima muerte de mi esposo, lo llevaron violentamente en uno de los vehículos que los habían traído, desconociendo hasta la fecha su paradero. (...).

Atribuido a:

Casos conexos: Presumiblemente, detención de otros trabajadores de la Fábrica Citoplast S.A.

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

³¹ Legajo COMIPAZ N° 155.

Hora:
Circunstancia:
Testigos:
Testimonios:
Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica³².

RODRÍGUEZ LIBERTO: -Félix Antonio.- (1)
CÉDULA DE IDENTIDAD CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE
CÉD. DE. IDENT. DEL INTERIOR SERIE NRO.
OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN
DOMICILIO
OTROS (1) Extraída de ASUNTO 1-6-10-58.-apm.-
DATOS
ANTECEDENTES

1/10/980: -El periódico "Compañero", órgano del PVP, en su No.76 del 5/1/80, en el artículo titulado:-"Familiares de desaparecidos se movilizan", lo incluye en una nómina de personas que se hallan en dicha situación, con fecha 14/10/76.- ASUNTO 1-6-10-58.-apm.-26/7/982:- "El Día del 22/7/82, pág. 9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de desaparecido:-14/10/76.- ASUNTO 24-1—245.-apm.- 22/6/983: -Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la R. Argentina, con fecha 14/10/76.- Ver Asunto 2-4-3-440.lvf.-

ABRIL 1983 – REVISADO – R 46 29-3-984: -Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en argentina entre 1974 y 1978. "Búsqueda" del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.-ges.-

DICIEMBRE 1988 – REVISADO – R 58

22/VI/995:- Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.- Asunto 1—5.-RE.-REV.1999 N° 190

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional³³.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.

Fs: 1

Ficha patronímica 128868-7

Reconfeccionada el 28/11/983

Apellidos y Nombre: RODRÍGUEZ LIBERTO, Félix Antonio

Documentos:

*CI: 1077488 y Doc. Nal. Ident. 92121713
(documento argentino)*

Otros Doc.:

Nacimiento:

Domicilio:

Profesión u Ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología Política:

Clasificación:

Datos Complementarios:

Fs: 2

³² Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

³³ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 316_1088 a 316_1090.

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
23.9.77	Informe de la Embajada de Uruguay	Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos desaparecidos en la Argentina hasta el 31/8/77.
	Doc. 9492	En todos estos casos, las denuncias las realizan familiares, amigos, instituciones o medios de difusión. Eval: A-1
14.6.82	– 15968	– Según una publicación subversiva, figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “desaparecidos” en Argentina. Fecha de “desaparecido”: 14/OCT976. Eval: F-6 (GM) (LA)
24.7.82	– 17100 –	Según lo publicado por el diario “EL DIA” en su edición del 27/07/982 bajo el título “Uruguayos Desaparecidos en Argentina suman 114”, figura el causante como “desaparecido” el 14/10/976. Eval: A-1
8.10.83	– 30855/13	– Indica ídem. Doc. 17100. Eval: A-1 (MB)
03.8.982 -	--- -	Se hizo Memorándum (A) No. 1657/82 para el Sr. Director S.I.D.
4.1.84	– Doc. 33092/001	– Indica ídem. Doc. 15968. Eval: A-1 (PS)

Fs: 3

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
16.3.84	8401372 Pág. 001	– 29/FEB/84 según lo publicado por el semanario “BÚSQUEDA”, se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 24/OCT/976. Eval: A-2.
24.4.984	– 8402539 Pág. 003	– 11/ABR/984 En la edición del Semanario “BÚSQUEDA” y dentro de un informe especial titulado “Los Uruguayos Desaparecidos en Argentina”, se establece respecto al causante: Secuestrado el 14.10.76 en Gran Bourg, Provincia de Buenos Aires. Eval: A-2 (CC)

Observaciones

1974. Ingresa a la República Argentina.

00.11.1976. Fue sepultado como NN “femenino” en el Cementerio de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, junto a otras cinco personas.

00.09.2011. Sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y sepultados en el Panteón de la Memoria, Cementerio Municipal de San Martín, República Argentina.

Gestiones

Amnesty International.

Cruz Roja Internacional.

República Argentina. Policía Federal. Oficio.

República Argentina. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Oficio.
República Argentina. Ministerio del Interior. Envío de telegrama.
República Argentina. Poder Ejecutivo Nacional. Gral. Jorge Videla. Envío de telegrama.
República Argentina. Episcopado.
República Argentina. Obispo de la Diócesis de San Martín.
Nómina de Desaparecidos durante los años 1976 y 1977 indica que: *se desconoce paradero*.³⁴
25.01.1979. República Argentina. Ministerio del Interior. Presentación de Nota y solicitud de entrevista.
26.02.1979. República Argentina. Ministerio del Interior. Director General de Seguridad Interior, Cnel. (R) Vicente Manuel San Román. En respuesta a nota de los padres, expresa³⁵: *Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a su carta del 25.01.1979, dirigida a este Ministerio, por la que solicita información sobre la posibilidad de que su hijo desaparecido, Félix Antonio Rodríguez, sea la persona mencionada en un periódico como puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.*
Al respecto llevo a su conocimiento que, del estudio de los antecedentes obrantes en este organismo, surge que la encuadrada en tal situación es una persona con nombre y apellido homónimos, pero con distintos datos filiatorios, documentación y nacionalidad.
Asimismo y relacionado concretamente con su hijo, se deja constancia que no se encuentra detenido (...).

Denuncias

Organización de los Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.
00.12.1976. República Argentina. Tribunales. Habeas Corpus presentado por Cristina Élica Pérez. (Existen varias presentaciones más, sin fecha).
1984. República Argentina. Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo N° 3855.
14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 83.
1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Anexo 00155.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

08.10.1987. República Argentina. Ministerio del Interior. Subsecretaría de Derechos Humanos, Eduardo Rabossi. Ley 23466. Se otorga certificado a efectos de gestionar pensión.
28.05.2004. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. Expediente 3338. Se tramita solicitud de Beneficio Pecuniario, según Ley 24411.

Comisión para la Paz. Anexo 6.5

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente*

³⁴ Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo Histórico.

³⁵ Legajo COMIPAZ N° 155.

desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).

Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

La COMISION PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo FÉLIX ANTONIO RODRÍGUEZ LIBERTO (C.I. 1.077.418-4), porque ha recogido elementos de convicción que permiten asumir que:

- 1. Fue detenido el día 14 de octubre de 1976, en horas de la madrugada, en su domicilio de la Avenida General Paz y Maipú, Grand Bourg, Provincia de Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.*
- 2. No existen indicios sobre su destino posterior.*

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información: Equipo Argentino de Antropología Forense.

Inhumación:

Exhumación:

Identificación: 00.09.2011.

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura: 14.10.2011. Panteón de la Memoria. Cementerio Municipal de San Martín. República Argentina.

RODRÍGUEZ MERCADER, Carlos Alfredo³⁶

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.555.779.

Credencial Cívica: BAB 31485.

Individual dactiloscópica:

Edad: 26 años.

Fecha de nacimiento: 24.02.1950.

Lugar: Minas, Departamento de Lavalleja.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Domicilio:

Estudiante: Preparatorios de Ingeniería en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA).

Ocupación: Docente en la Escuela Industrial de Paso de la Arena. Maestro de Mecánica (en Uruguay).

Alias

Militancia: Resistencia Obrero Estudiantil (ROE); Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU) (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 01.10.1976.

Lugar: En Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Reclusión:

Circunstancia: Según testimonio de su padre, Carlos Rodríguez Mercader se dirigía a una reunión que tenía con Washington Queiro (desaparecido) y Carlos Goessens (miembro del PVP) en la casa de éste último, en Lanús. Según un compañero de habitación que no dio su nombre y que informa a su madre, lo balearon en una camioneta.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detenciones y desapariciones de treinta integrantes del PVP producidas entre 05.04 y el 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados.

Desaparición

Traslado: Presuntamente a Uruguay, sin determinar.

Fecha: Probablemente 05.10.1976.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

36 Legajo COMIPAZ N° 156.

HOJA No.1

RODRÍGUEZ MERCADER, Carlos Alfredo- Alias "SANTANA" N° 261637

Pront. de Id. Crim. Reg. Fot. Prontuario No. 1.555.779. C. Civ. BAB.-31.485.

Pasaporte. Cpta. Asunto.

Cédula de Identidad del Interior: No. 50.372 de Canelones

Ocupación: "ESTUDIANTE DEL INST. NORMAL EN ENSEÑANZA TÉCNICA"-

Mecánico- Tornero.

Organización: "CENTRO DE ESTUDIANTES NORMALISTAS INDUSTRIALES" (CENI). Grupo RESISTENCIA.- "Movimiento de Liberación Nacional" (Tupamaros).- O.P.R. 33 (Organización Popular Revolucionaria).- FAI.

Domicilio: Gral. Mitre Nro. 215 – Santa Lucía, Canelones- o Gral. Luna Nro. 1300 –

Montevideo – (v/969).- Calle Gral. Luna 1300 o Durazno No. 1858 (año 1972)

Datos Personales: Oriental, soltero, de 19 años de edad, hijo de Alfredo RODRÍGUEZ LUCIANI y de Amalia MERCADER ARRIEN.- (v/969); Cabello castaño; ojos castaños; comp. Delgada; estatura 1 mt. 80.

Fecha de iniciada: 2 de setiembre de 1969

OBSERVACIONES

4/V/969: El causante fue detenido en la fecha por personal de esta Dirección, en averiguación de haber expresado telefónicamente a JC el propósito de transportar una bomba desde Paraguay 1264 hasta la Villa del Cerro, y de sus actividades como dirigente gremial izquierdista presuntamente vinculado a la organización terrorista "Tupamaros". (Of. De "D.I.I." no. 319/969).- jet- 4.1.971: estando en vigencia el decreto sobre Medidas Prontas de Seguridad, fue detenido por el Departamento No. 4 por haber participado en una acción de carácter subversivo contra la firma "Pedro R.

Core". El atentado no se consumó por la intervención de fuerzas policiales. Por disposición del Juzgado de Instrucción de 1er. Turno recobró su libertad. Internado en el C.G.I.O.R.- -ap- Según Parte N° 31 (4° piso) fechado del 31 de enero de 1971, fue puesto en libertad por orden superior. -ap- Of. 1/971 D-4- Asunto 5001/13.-

HOJA No. 2

OBSERVACIONES

Por Comunicado de prensa No. 416 de fecha 15 de agosto de 1972 de las Fuerzas Conjuntas, se solicita la CAPTURA del causante por sabérsele vinculado al "Movimiento de Liberación Nacional" (Tupamaros).- Iac.- 17/VIII/972:- El Servicio de Información de Defensa (SID), Departamento III, por Requisitoria No. 70/72 de fecha 12 de agosto de 1972, solicita la captura del causante por sabérsele integrante del O.P.R.-33 ("Organización Popular Revolucionaria").- El mismo está señalado con el No. 394 en la mencionada Requisitoria. -Iac.-4/X/972. Según se informa en el Comunicado de Prensa No. 436 de fecha 21 de agosto de 1972 de las Fuerzas Conjuntas, el causante integró el grupo de elementos extremistas que el día 11 de mayo de 1972 llevaron a cabo el secuestro de Sergio Hugo Molaguero.Iac.- 21/12/972:- Por Comunicado No. 675 del 19/12/972 de la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas, se informa que pertenece al F.A.I. del "O.P.R. 33", que está requerido y que mantuvo contactos con el detenido NMF.- apm.- 18/2/976.- En la fecha se informó por Memo 431, al E. M. Naval.- rm gc. -23/6/976.- referente a la anotación del 4/I/71, ver el Parte Diario de Novedades de la DNII No. 8 del 30/I/971.-ww.- 24/8/976: Según Oficio 174/976 del SID, se encuentra REQUERIDO. Ver ASUNTO 1-1-4-24.-mle.- 13/VI/977: Según Memo. No. 259/977 de fecha 27/V/977 del D-2 de la D.N.I.I., figura en lista de Uruguayos desaparecidos a partir del 24/III/976, en la Argentina.- Ver Asunto 2-4-3-113-hc. MICROFILM AGOSTO 1977.

30/10/978: "Compañero", periódico del P.V.P. No. 68 del 1/9/78, pág. 7 Bajo el título "Dónde

³⁷Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

están”, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, desde el 1/10/76.- Asunto 1-6-10-21.-apm.-

HOJA Nro. 3

OBSERVACIONES:

5/III/79.- Boletín “Desde Uruguay” Nro. 22, de noviembre de 1978, Ídem anotación del 30/10/78.- Ver asunto Nro. 2-4-3-237.-jom.- 27/3/980:- (diario brasileño “CooJornal”, No. 36, pág. 6. dic. 1978).- Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre dic. 1974 y principios de 1978.- Detenido el 1/10/76. ASUNTO, bulto 193.- apm.- 9/IX/980: “URUGUAY: ¿un campo de concentración?” Título de un libro publicado en Brasil por la editorial “Civilización Brasileña” en 1979, y en cuya página 110 figura mencionado como desaparecido en la República Argentina. Ver BULTO 306. cdif.- 22/LX/980: Ampliando la anotación que antecede se establece que figura en la página N° 153 de la citada publicación en una nómina de uruguayos secuestrados en la República Argentina. Ver BULTO 306.-cdif.- 3/10/980: Figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 1/10/76.- La mencionada nómina, titulada “Uruguayos Desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro.- (Memorándum No. 277/980 del Depto. No. 2 de la “DNII” de fecha 16/7/980.- Ver ASUNTO No. 2-1-18-113.-lac.- 1/11/980:- En boletín clandestino “COMPAÑERO” N° 75/79, pág. 6; figura como desaparecido en Argentina el 1/10/76.- ec ASUNTO 1-6-10-62-ec- 23/7/982: “El Día” del 22/7/82, pág. 9. Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina,

HOJA No. 4

OBSERVACIONES

que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecido 26/9/76. ASUNTO 24-1- -245.-apm.-2/8/982:- Según PEI (I)- No. 622/BE/981, del Estado Mayor del Ejército D.II, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Rep. Argentina, con fecha 26/9/76. Ver asunto 8-2-4-301.-Ges.- 30/12/982:- Por P. de N. de la DII del 29/12/82 se informa que su madre asistió a una Misa realizada en la Iglesia “Tierra Santa” organizada por el grupo denominado:- “Madres de Uruguayos Desaparecidos en la Argentina”.- apm.- 17/6/983:- Ídem anotación de fecha 3/10/980, según Asunto 2-4-3-440.- lvf.- ABRIL 1983 – REVISADO- R- 46-

9.10.84: Bn. Inf. 5/2685/84.-bmg.-12/XI/984: Por Circular No. 14/984 del S.I.D. de fecha 25 de setiembre de 1984 se deja SIN EFECTO SU REQUISITORIA.- Bulto No. 567, Carpeta II. Hoja No. 43.-ni.- 26-6-985:- Ampliando anotación anterior, Ver BOD No. 27207 del 17-6-985, S/Ley No. 15.737, (Amnistía Gral.) vnv- DICIEMBRE 1988 REVISADO R-58.-9-4-999: En la fecha se agregan las anotaciones de ficha No. 239018: “30-33984:- “BÚSQUEDA” del 29-2-984, publica una lista de uruguayos “desaparecidos”, en la que figura el titular como desaparecido el 1-10-976.- ASUNTO 1-4-12-123.-gwa” erm.-

REV 1999 N° 189

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional³⁸.

CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ MERCADER

-152-

C.I. 1.555.779

C.C.

F.N.

38 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 124r_0607.

Ult. Dom. Con. General Luna 1300.

Ocup. Mecánico Tornero, sin empleo fijo.-

REQ. – 394-

ALIAS: “SANTANA” – “PELADO” – “CHOLO”-

“SANTANA”-“PELADO”-“CHOLO” - Carlos Alfredo RODRÍGUEZ MERCADER.-

Es el marido de IVONNE TRÍAS.-

Concurre a la casa de su cuñada CECILIA TRÍAS en Bs. As.- Siempre estuvo en el Aparato Militar de la Organización.-

La Organización le iba a instalar un taller para que trabajase y sirviera de cobertura. Estaba previsto que también trabajaría “C.J.” que es del F.E.R. en el mismo taller.-

Integraba un Grupo Militar bancado por JULIÉN y además integrado por: “TELBA PETRONILA (a) “NEGRA”, CHIZOLA CANO (a) “MISTERIO”, “FERNANDO”, “RODOLFO”, “EL COLORADO PRADO”.- Participó en el secuestro de MOLAGUERO, recibió el dinero del rescate.-

00360

25145

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA³⁹ 127829-0 Fs.1 E

Dep. 1

Confeccionado el 25-XI-1969.-

Apellidos: RODRÍGUEZ MERCADER a “SANTANA” (9) Pelado (14) “Cholo” (15)

Nombres: Carlos Alfredo

Fecha de Nacimiento: 24-2.50 (5)

Lugar de Nacimiento: Lavalleja (6)

Est. Civil: Soltero (7) casado (12) Ivonne Trías (13)

Cred. Cívica Céd. Identidad. 1.555.779 (1) de Montevideo (8)

Otros documentos:

Ocupación: Mecánico Tornero (2)

Padre:

Madre:

Domicilio: (ilegible) Dpto. Canelones Gral. 1300 o Durazno 1858 (3)

Otros datos: Cabellos castaños, ojos castaños, complexión delgada, estatura 1.80 mts. (4)

ORGANIZACIÓN SUBVERSIVA: P.V.P. (16) “O.P.R.33” “R.O.E.” (17)

127829

Fs. 2

Fecha

Origen

Antecedentes

11-VII-1969

B75-D128

Detenido del Departamento de Canelones por violación del Decreto de Medidas Prontas de Seguridad.-

4/11/71

75/7

Fue detenido, en Diciembre, junto con A.A.D., procesado, perteneciente al Mov. Resistencia.- Fue liberado por la Justicia, al no podersele comprobar su vinculación estrecha con los sediciosos. El Poder Ejecutivo, lo internó en dependencias militares, al abrigo de las Medidas Prontas de Seguridad.-

21.8.72

2644 (O. Bat.)

Intervino en el secuestro de Sergio Molaguero, junto a A.G.A., en los grupos de “Greco” J.A.V. o “R” P.F.L. del OPR 33 (EE).- Junto con J.C. y A.G. fundaron un grupo que se llamó “Los Cimarrones” que se integró al OPR 33.- (EE)

12/8/72.

Doc. 2470.

Se requiere su captura por sabérsele integrante del movimiento extremista autodenominado O.P.R. 33. Indica (1) al (4). (BB).

39 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 315_0641 a 315_0648.

127829			Fs. 3
<i>Fecha</i>	<i>Origen</i>	<i>Antecedentes</i>	
11.5.73	Cdo. FF.CC. Nro. 817	Participó en el secuestro del Sr. Sergio Hugo Molaguero, esta operación fue realizada por el grupo autodenominado O.P.R. 33 con la participación de éste y de los siguientes extremistas: V.R.J.L, V.F.J.A., F.P., C.H., M.C. y L.M.J. (OO)	
26.03.81	D.0244	06.03.81 – De las declaraciones hechas por su suegra (...) se pudo saber que la citaron a concurrir a la calle Sarandí 693 (Consulado de Austria), donde le presentaron a los Dres. WEBER y DORFLINGER lo cual le ofrecieron su ayuda para encontrar al causante que se encuentra desaparecido.- (O).-	
25.03.82	D.10166/81/162	Fue internado en el C.G.I.O.R. en M.P.S. desde 4-1-71 al 30-1-71 por detención en vía pública. Evaluación A-1 (GM) Indica (5) (6) (7).	
127829			Fs. 4
<i>Fecha</i>	<i>Origen</i>	<i>Antecedentes</i>	
24.07.82	17100	Según lo publicado por el diario “El Día” del 27/07/82, bajo el título “URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114”, figura el causante como “desaparecido” el 1/10/76. (GM) (LA)	
03.08.82		Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS)	
2.8.82	D. 17341	Indica lo mismo que el documento 17100/82.- (SS)-	
2.9.82	D. 18386	Se establece que el causante es esposo de la reclusa Ivonne TRÍAS (del EMR 2) – Eval. A-1 (Y) Indica del (8) al (10)	
6.9.83	18592	4.1.971: Detenido por haber participado en acción de carácter subversivo contra la firma PEDRO A. CORE.- Dicha acción no se consumó por intervención policial. Siendo sometido a la Justicia, recobró su libertad, quedando internado en el CGIOR.- 30.8.982: Continúa requerido con el Nro. 394.- Eval. A-2.- Ind. (11).- (TJ).	
127829			Fs. 5
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>	
20/09/83	D.29769 Pág. 17, 57, 76, 43, 40, 89.-	1971-1978. En información referente al “O.P.R. 33” obtenida por el Dpto. III/S.I.D., en este período, se establece: Requerido No. 394. Intervino en el secuestro del Sr. MOLAGUERO, también recibió dinero como parte del mencionado secuestro.- (ilegible) Estuvo trabajando en el Sector “Servicios” de la mencionada Organización Subversiva.- EVAL. A-2 (P) Aporta (17).-	
15.12.81	10.371	Figura entre otros, en una lista de uruguayos “desaparecidos” en Argentina, que fuera encontrada en dicho país. EVAL: A-1 (AD).-	
14.6.82	15968	Ídem. doc. 10371, aportando fecha de	

8.10.83	30855/13	“desaparecido”: 01/X/976. EVAL.: F-6 (GM).- Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval.: A-1.- (MB)
4.1.84	D.33092/001	Indica Ídem. doc. 10371 y 15968.- Eval: A- 1 (PS)
127829		Fs. 6
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
19.3.83	25145/360	1971/78: En información referente al P.V.P., obtenida por el Dpto. III/SID en este período, se establece que concurre al domicilio de su cuñada CECILIA TRÍAS en Bs. As.- Siempre integró el Aparato Militar de la Organización, instalándosele un taller para que trabajase y sirviera como cobertura, estando previsto que también trabajaría “C.J.” que integra el F.E.R. Integraba un grupo militar dirigido por “J” (posiblemente se trate de J.L.Y.B) integrándose con TELBA PATRONILA (“Negra”), CHIZOLA CANO (“Misterio”), EDUARDO CHIZOLA CANO (“Fernando”) y “R” pudiéndose tratar de J.A.I.B., JUAN PABLO RECAGNO IBARBURU, “Colorado Prado”.- Participó en el secuestro de Sergio Molaguero, recibiendo el dinero del rescate.- (SM) (Indica 12 al 16) EVAL. A-2.-
127829		Fs. 7
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
2/02/84	D.17708/79	Por Oficio 601/D-1/79, de fecha 6/12/79, se contestó oficio 492/JCJ/79 en el que se dispone que el S.I.D. tomara a su cargo el estudio de los antecedentes de su presunta desaparición en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Presidente del S.T.M., Director de la O.C.I.P. y Ministro de RR.EE. Eval. A- 1.- (LA)
08.3.984	0383/80 Págs, 006 y 013	Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el N° 75 del periódico “COMPAÑERO” del P.V.P. del mes de setiembre de 1979, estableciéndose que fue “secuestrado” en Buenos Aires el 01/OCT/976. EVAL: B-2 (CC)
15.3.984	8401372 Pág. 001	29/FEB/984 – Según lo publicado por el Semanario “BUSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 01/OCT/976. EVAL. A-2 (CC)
10.4.84		Se contestó un Memo (A) N° [ilegible] /84 para Dpto. III/S.I.D. [ilegible]

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
7.6.84	4680/72 Pág. 163 y 174.	12.08.72: En la fecha O.C.O.A. solicita su captura. 12.08.72: Por Requisitoria N° 70/72 de la fecha se solicita su captura por sabérsele integrante del M.L.N. Requerido N° 394.- Eval: A-1 (AD)

MICROFILMADO 04 JUL 1984 (SELLO)

C. PVP HOJAS 1/1 N° 152⁴⁰

NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos Alfredo RODRIGUEZ MERCADER

ALIAS: "Santana", "Pelado", "Cholo"

F.N. Y LUGAR C.I. C.C. PASAPORTE

DOMICILIOS:

PROF/OCUPAC.: Tornero LUGAR DE TRABAJO / ESTUDIO

OTROS DATOS:

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES

DETENIDO LIBERADO REQUERIDO: N° 394 OTROS

EST. CIVIL: Casado ESPOSO/A: Ivonne TRÍAS

PADRE MADRE

HIJOS/AS HERMANOS/AS

OTROS DATOS:

FECHA: ANOTACIONES

Ficha N° 25204 [manuscrito].

C. PVP HOJAS N° 152⁴¹

CARP. 226I Fs. 1/11 [manuscrito]

NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos Alfredo RODRÍGUEZ MERCADER

ALIAS: "Santana", "Pelado", "Cholo"

F.N. Y LUGAR C.I. C.C. PASAPORTE

DOMICILIOS:

PROF/OCUPAC.: Tornero LUGAR DE TRABAJO / ESTUDIO

OTROS DATOS:

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES

DETENIDO LIBERADO REQUERIDO: N° 394 OTROS

EST. CIVIL: Casado ESPOSO/A: Ivonne TRÍAS

PADRE MADRE

HIJOS/AS HERMANOS/AS

OTROS DATOS:

FECHA: ANOTACIONES

Concurre a la casa de su cuñada Cecilia Trías en Bs. As.-

Es tornero se le iba a montar un (ilegible) en la cual la cobertura sería un taller de tornería.-

Estaba previsto que trabajara el "C.J." que es del F.E.R. Estaba en un equipo militar bancado por Julián.- Compuesto por: Telba Petronila "Negra", Chizola Cano "Misterio", Rodríguez Mercader

"Cholo", (1).... "F", (2)..... "R", (3)..... "El colorado Prado"

1) Aparentemente no tiene compañera

2) Muy posiblemente tenga compañera

3) Este iba a estar junto a Gabriel con Misterio. Trabajando en el asunto ambos de las carcazas de vidrio.-

40 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 624_0531.1985.

41 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 717 ocoa_0876.1985 a 717 ocoa_0886.1985.

Secuestro de Molaguero, recibió dinero del rescate.

FN° 16510, 18028, 25204, 79299, 5794,22679, 21343, 19437, 4692

Fs. 2

CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ MERCADER; de profesión mecánico tornero (profesor de UTU), oriental, de 23 años, casado con Ivonne TRÍAS HERNÁNDEZ.

Detenido, acusado de pertenecer a la Ex Resistencia “33” a fines de 1970 o principios de 1971. Fue internado en el CGIOR junto con otras personas. Varios de los detenidos con él, en la Ciudad Vieja, fueron procesados, uno de los detenidos se fugó de la Jefatura de Policía cuando fueron conducidos a ella.-

Al mes de estar en el CGIOR fue dejado en libertad. Reinició inmediatamente su militancia en filas anarquistas, a pesar de haber pertenecido tiempo atrás al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).-

En el lapso comprendido entre su abandono de filas del M.I.R. integró un grupo de formación con intenciones semi-legales (lucha de masas y gremialismo) y de carácter clandestino (acción directa) que llevaría el nombre de “Cimarrones”. Estaba integrado por un grupo reducido de personas, la mayoría de ellas estudiantes de UTU. Entre los fundadores se encuentra C.A. Rodríguez Mercader; Ivonne TRÍAS de RODRÍGUEZ, A.G., J.C. y otras personas que desconozco totalmente su filiación, pero en total serían 8 o 10 personas. Llegaron a planificar el robo de un mimeógrafo y para ello Carlos A. Rodríguez planteó sus intenciones a S.P. (amiga de la madre de C.A. Rodríguez) con el fin de obtener algunas armas, lo que hace suponer que sería no un hurto sino un golpe a mano armada. En esos momentos se carecía de los más elementales implementos y enterraderos. El operativo no se llegó a realizar.-

De ese grupo en formación, pasó a integrar las filas de los ROE, y de ahí a lo que es ahora la O.P.R.33. Se reunía en la ciudad vieja, posiblemente en los alrededores de Piedras y Juan C. Gómez.

De profesión profesor de tornería, trabajó (no sé si lo hace actualmente) en la Esc. Ind. de Piedras Blancas.

Concurre algunos fines de semana a la casa de su suegra (Irma Hernández de TRÍAS), sita en Julián Laguna N° 5116, (...) (barrio Nuevo París). Posee una moto marca Triumph 500 CC., color violeta, aproximadamente de 1960.

Vinculado por razones de militancia a un tal “Pepe”; a alias (o quizás sea el nombre) “Hugo Chico” (para diferenciarlo de Hugo Cores); a Hugo Cores, al cual conoció en el Cuartel de San Ramón, donde ambos estuvieron internados. Es muy posible que su vinculación con el OPR 33 haya nacido de esta amistad.-

R.P. (Alias “E.N.”), íntimo amigo de C.A. Rodríguez Mercader (...).

[Continúa con datos de otros ciudadanos uruguayos presumiblemente vinculados a la O.P.R. 33, R.O.E. y/o P.V.P.]

Observaciones

12.08.1972. Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa (SID). Departamento III. Requisitoria N° 70/72. Requerido N° 394. Solicita su captura por ser integrante de la OPR “33”.

15.08.1972. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 416. Se solicita su captura por sabérsele vinculado al MLN.

00.07.1972. Parte de Uruguay hacia la República Argentina. Refugiado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR).

21.08.1972. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 436. Se informa que integró el grupo que secuestró al industrial Sergio Molaguero.

19.12.1972. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 675. Se informa que pertenece al FAI de la OPR “33”.

18.02.1976. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Memorandum N° 431 al Estado Mayor Naval. Informa anotaciones policiales.

00.03.1976. Detienen en Uruguay a su familia. Testimonio de Luciano Alfredo Rodríguez (padre) ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron (30.09.1985): *A mediados de marzo de 1976, residiendo en la Barra de Carrasco, soy detenido por la Policía de Canelones, sin motivación de especie alguna. Allanaron y robaron mi casa; también detienen a mi actual señora (...) e hija (...), residente en Cerro Chato. Me llevan a la Dirección de Investigaciones donde soy brutalmente torturado a la vista de las citadas. En Canelones soy interrogado con total incoherencia (...). No sucede así en la Unidad Militar de San Ramón, adonde se supone y se dijo fui llevado encapuchado. Allí todas las preguntas se refirieron concretamente a mi hijo Carlos Alfredo. También a mi señora y a S. las interrogaron sobre el "Pelao" sobrenombre que según ellos tenía mi hijo y que nosotros desconocíamos. A la semana disponen la libertad de S., al mes la de mi señora, y a los dos meses, la mía.*

24.08.1976. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Oficio N° 174/976. Reitera requisitoria.

Gestiones

Amnesty International.

Cruz Roja Internacional.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR).

Señor Robert Muller. Nota.

República Argentina. Consulado uruguayo.

México. Puebla. Asamblea General de la Iglesia Católica. Nota.

Estados Unidos. Departamento de Estado. Secretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos. Sr. Terence Todmann.

Estados Unidos. Colegio de Abogados. Dres. W. Butler y L. Reque. Nota colectiva.

Estados Unidos. Departamento de Estado. Oficina para los Derechos Humanos. Sra. Patricia Devian.

República Argentina. Embajada de Austria.

España. Rey Juan Carlos. Nota colectiva.

República Oriental del Uruguay. Estado Mayor Conjunto (ESMACO).

República Oriental del Uruguay. Embajador del Reino Unido de los Países.

República Oriental del Uruguay. Nuncio Apostólico.

06.10.1977. República Oriental del Uruguay. Embajada de Estados Unidos. Primer Secretario.

20.09.1979. Gabriel García Márquez. Nota.

31.10.1979. Embajada de Alemania Federal. Parlamentarios: K. Brockelmann, W. Penner, E. Kuhlmeier y H. Junghans. Nota.

06.02.1980. Cruz Roja. Entrega de Testimonio.

26.06.1980. Vaticano. Papa Juan Pablo I. Nota colectiva.

Denuncias

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión Internacional de Derechos Humanos.

1976. República Argentina. Tribunales. Habeas Corpus Nro. 3614/76.

14.01.1977. República Argentina. Tribunales. Rechazo del recurso de Habeas Corpus N° 3614.

26.09.1978. República Argentina. Tribunales. Hábeas Corpus interpuesto por María Irma Hernández.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo N° 6978.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigún, Eduardo

Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 81.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 146. Tomo VII, Fojas 1409-1410. Tomo VIII, Fojas 1789. Acta Nro. 29. Tomo III, Fojas 861 a 915.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

1985. Ministerio de Relaciones Exteriores. Petición para el Derecho de Protección Diplomática dirigida al Ministro de RREE, Cdor. Enrique Iglesias. Nro. Exp: 23.777/85.

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia”. Ficha P/519/85.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos.

Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante la justicia ordinaria.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciantes a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciantes ratifican la denuncia.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...).

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Cnel. (R) Dr. Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: Sírvasse Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y Atento: *A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica*

expresamente, se Resuelve: (1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciante plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Resolución del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia.

Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) meritaban la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto.

II) El proveyente entiende que los arts. 1,2,3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...).

SE RESUELVE: 1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1,2,3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) Decrétase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Petitorio. Milka G. De Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elios Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio: *I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...) II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la*

Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos.

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85”, con el agregado caratulado “Exhorto del Jdo. Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestímase la pretensión de inconstitucionalidad (...) *Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.*

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88, en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848. El Ministerio de defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo adjuntando Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo, informó: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal”.

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia. Ficha P/100/85.”

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, a los efectos

pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde:

(...) Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484.

Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada.

Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas).

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del Expediente N° 258/89.

02.05.1995. Ministerio de Relaciones Exteriores. Solicitud de obtención y/o legitimación de documento (declaratoria de ausencia) iniciada por Amalia Mercader.

11.09.2006. Son detenidos y procesados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab Fernández, bajo la imputación de un delito de “Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración” con un delito de “Asociación para delinquir”. El mismo día también son procesados Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Avelino Ramas, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande Lima.

José Gavazzo y Ricardo Arab resolvieron apelar el auto de procesamiento. Los restantes imputados decidieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía” de 1985.

28.02.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Sentencia N° 24. Confirma la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Letrado en lo Penal de 19° Turno, Dr. Luis Charles, sobre José Gavazzo y Ricardo Arab, pero revocando la imputación del delito de “Asociación para delinquir” por estimar que dicha figura delictiva “no encaja en la hipótesis” que surge del expediente.

14.05.2007. Presidencia de la República. Decreto N° 1261. Se declara el caso de Carlos Rodríguez Mercader fuera de la Ley de Caducidad.

11.09.2007. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. Oficio S-0259

Ref. SOLICITUD DE INFORMES Ficha 98-247/2006.

(...) Sr. Secretario de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Edificio Libertad.

Presente.-

Este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno en actuaciones caratuladas: PIEZA FORMADA CON TESTIMONIO INTEGRO DE LOS AUTOS FICHA 2-43332/2005.- GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad.- Ficha 98-247/2006”, en cumplimiento de lo dispuesto por auto 0789 de 7 de setiembre de 2007, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público, tiene el agrado de elevar a Ud. el presente, a efectos de que se sirva REMITIR CONSTANCIA DE QUE TIPO DE DILIGENCIAS SE LLEVARON A CABO PARA UBICAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

(...) Carlos Alfredo RODRÍGUEZ MERCADER (...).

Fdo. Dr. Luis Charles.

Juez Letrado Penal 19° Turno.

10.11.2007.- Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. (...) Cúmpleme

responder a Usted la solicitud de informes librada en autos ficha 98-247/2006 y comunicada por Oficio S-0259 de fecha 12 de setiembre de 2007 en los términos siguientes:

1.- En su oportunidad la COMISIÓN PARA LA PAZ procuró recabar información de Organizaciones de Derechos Humanos, de la Asociación de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” y eventuales testigos que habían compartido, en algunos casos, la detención de los desaparecidos, en tanto en Uruguay como en la República Argentina.

2.- Este trabajo inicial, fue perfeccionado y superado por el Equipo de Historiadores hasta donde pudo con los datos obtenidos.

3.- En tal virtud, remito a Usted fotocopias de la publicación “Investigación Histórica sobre detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la ley 15.848”, respecto de cada uno de los casos consultados.

4.- Quedo a su disposición, si Usted lo estimara pertinente, para remitirles fotocopia íntegra de cada uno de los legajos existentes en esta Secretaría, si bien todos los datos que obran en ellos están recogidos en la investigación histórica cuyas fotocopias se adjuntan. (...).

26.03.2009. Sentencia N° 036 correspondiente a la causa tramitada ante la Sede Penal de 19º Turno, autos IUE 98 – 247/2006 “GAVAZZO, José y otro. Un delito de privación de libertad”, por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye la desaparición de Carlos Rodríguez Mercader, con una pena de 25 años de penitenciaría.

19.05.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la sentencia dictada sobre la causa “GAVAZZO, José y otro”, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

29.06.2010. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno. Expediente N° 2-43332/2005. Confirma la condena por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados” que anteriormente había sido dictada en Primera Instancia por el Juez, Dr. Luis Charles, a José Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y a los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima.

Ramas, Silveira y Vázquez fueron condenados a 25 años de penitenciaría, mientras que Maurente, Medina y Sande Lima fueron condenados a 20 años de penitenciaría.

03.08.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la causa tramitada en el Expediente N° 2-43332/2005, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Carlos Alfredo Rodríguez Mercader.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.4

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualiza en el anexo N° 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidas en centros clandestinos de detención.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ MERCADER (C.I. 1.555.779-

9), porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

1. Fue detenido el día 1° de octubre de 1976, en la ciudad de Buenos Aires, probablemente al concurrir a un encuentro con otra persona, en un operativo global realizado contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no confirmado como tal.
2. No existen indicios sobre su destino posterior.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986. 0503023 0281 (S).

Vuelos de personas detenidas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo.

De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.

Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.) y coordinadas por ese servicio.

El motivo de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que termino haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.I.D., desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones.

La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.

08.11.2005. Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cumpíame elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de

agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creó la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convenio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por "Asistencia al asociado" con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo "Capitán Boiso Lanza". Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

24.02.1997. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Registro del Estado Civil. Departamento de Inscripciones. Tomo 1° L. Acta N° 59. Año 1997. Buenos Aires, Capital de la República Argentina. "Yo, funcionario del Registro Civil, por mandato del Sr. Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil de esta Capital, Dr. Fernando O. Galán, Juzgado N° 44, según oficio de fecha 11-2-1997, procedo a inscribir la declaración de ausencia por desaparición forzada de persona, Ley 24321, que transcripta dice: Buenos Aires, 3 de marzo de 1995. Declaro: la ausencia por desaparición forzada de Carlos Alfredo RODRÍGUEZ MERCADER, fijando el 6 de octubre de 1976 como día presuntivo del hecho..."

15.11.2005. República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la ley N° 17894 del 14.09.2005.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.439.037.

Credencial Cívica:

Individual Dactiloscópica:

Edad: 20 años.

Fecha de nacimiento: 16.02.1956.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casado.

Hijos: 1.

Domicilio: Juan Alberdi y Varela, Buenos Aires.

Estudiante:

Ocupación: Empleado en una Imprenta ubicada en Pingles N° 450, Capital Federal, Buenos Aires.

Alias:

Militancia: Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 15.06.1976.

Lugar: Presumiblemente fue detenido, junto a una compañera, a la salida de su lugar de trabajo ubicado en Pingles N° 450, Capital Federal, Buenos Aires. Argentina. Otra versión sostiene que fue detenido en la habitación que alquilaba en una pensión.

Hora:

Reclusión: Centro clandestino de detención “Automotores Orletti” (del 16 al 21.06.1976).

Circunstancia:

Testigos: María del Carmen Martínez Addiego (detenida en “Automotores Orletti”, sobreviviente).

Testimonios: Testimonio de María Susana Conde Martí (esposa) (09.11.2001): (...) *El 15 de junio de 1976, hombres de particular detienen a Julio dentro de la fábrica y a una compañera de trabajo argentina, quién estaba casada con otro argentino, y que pertenecían al PVP. (...) Julio pertenecía al aparato armado del grupo (...) Según señala en su testimonio, se entera del secuestro de su esposo a través de un compañero de la fábrica.*

Testimonio de María del Carmen Martínez Addiego ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron (1985): (...) *Al tiempo de estar allí [Automotres Orletti] me doy cuenta que hay otra persona; viene un individuo, nos pide los nombres y me doy cuenta que quien está allí es una chica llamada María del Pilar Nores Montedónico, que no la conocía y no sabía desde cuándo estaba detenida. Con Hugo (Méndez) vamos a permanecer juntos en un mismo colchón, - o una colchoneta- en un plazo de seis días.*

En el plazo de esos seis días van a traer de noche secuestrados a la pareja de Elizabeth Pérez Luz y Jorge González Cardoso. Esa chica María del Pilar va a permanecer allí y el 17 de junio van a traer Edgardo Candia, que era obrero textil de la fábrica “La Aurora” aquí en el Uruguay. Luego va a caer otra pareja, Julio Rodríguez Rodríguez y la señora, que no recuerdo cual es su nombre, que era una chica del interior del país, de un departamento de la frontera con Brasil y que estaba embarazada.

Somos los siete que vamos a permanecer en esa pieza durante una semana.

Testimonio de María del Carmen Martínez Addiego⁴³: (...) *El día 17 secuestraron a Francisco Edgardo Candia, otro uruguayo también textil. En la tarde también trajeron a otra pareja más, Julio Rodríguez Rodríguez y su compañera, una chica de la frontera uruguaya con Brasil y de*

42 Legajo COMIPAZ N° 119.

43 Ídem.

quién nunca retuve su nombre. (...).

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detenciones y desapariciones de treinta integrantes del PVP producidas entre 05.04 y el 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados. Detención y desaparición de Hugo Méndez (integrante de los GAU) el 15.06.1976 y de Francisco Candia (integrante del PCU) el 17.06.1976. Detenciones de: María del Carmen Martínez (GAU, compañera de Hugo Méndez. 15.06.1976), Jorge González Cardozo y Elizabeth Pérez Lutz (MLN 17.06.1976).

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento: Presumiblemente 21.06.1976.

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos: María del Carmen Martínez Addiego.

Testimonios: Testimonio de María del Carmen Martínez Addiego ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: *Esa noche (21 de junio) nos comunican a Julio Rodríguez, a la señora y a mí, que nos vamos a ir. Nos dicen que faltan nuestros documentos, que sólo tienen el de Julio Rodríguez. Nosotros queríamos esperarlos, pero pasa un rato y nos vuelven a decir: “¿Van a seguir esperando documentos o se van?” Nosotros dijimos: “Vámonos”. (...) Me llevan en el auto y me dejan en la intersección de las calles Bahía Blanca y Juan B. Justo. La otra pareja, Julio Rodríguez y señora, siguieron en el auto. Creí que habían sido liberados, pero hoy sé que por lo menos él sigue desaparecido (...).*

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE).

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica⁴⁴.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Julio 264303

Cédula de Identidad. 1. [ilegible]. Credencial Cívica. Pasaporte. [ilegible]. Céd. de Ident. del Interior.

Ocupación. Organización.

Domicilio.

Otros Datos: (1) ASUNTO 24-1—245.-apm.-

Antecedentes

23/7/982:- “El Día” del 22/7/82, pág. 9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.-Fecha de desaparecido:- 15/6/76.-ASUNTO 24-1—245.-apm.- 9.11.982/Mem. 6762/Sol. 1968/82/ D-2, DII/LDAM/slv.- 17/6/983:- Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos desaparecidos en la Argentina, el 15/6/976.- Ver Asunto 2-4-3-440 Lyf.-

ABRIL 1983. REVISADO. R-46

28-3-984:-Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.-ges.-

DICIEMBRE 1988- REVISADO 59

Informes Militares

⁴⁴ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Ministerio de Defensa Nacional⁴⁵.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
Apellidos: RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
DOCUMENTOS: C/C C/I
OTROS DOC.
NACIMIENTO:
DOMICILIO:
PROFESIÓN U OCUPACIÓN:
LUGAR: CARGO:
IDEOLOGÍA POLÍTICA:
DATOS COMPLEMENTARIOS:

129240-8 Dep. 1 Fs. 1 17.06.82
Nombres: Julio Óscar (sic)

CLASIFICACIÓN:

Fs. 2

Fecha Documentos
14.06.82 Doc. 15968

Antecedentes a registrar
Según publicación subversiva, figura en una nómina de ciudadanos uruguayos, desaparecidos en Argentina. Fecha de desaparecido: 15/6/76 Eval. F-6 Indica () () () (GM) (LA) (VL) (M)
Según lo publicado por el diario "El Día" del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 15/6/76. (GM) (LA)

03.08.82

Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D. (SS)

2.12.82

Memo (A) N° 2476/82 al Dpto. III/S.I.D. (PP).-

8.10.83

30855/13

Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- Eval: A-1 (MB)

03.01.84

D.33092/001

Indica Ídem. Doc. 15968.- Eval: A-1 (PS)

14.3.84

8401372 Pág. 001

29/FEB/984 – Según lo publicado por el Semanario "BÚSQUEDA" se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la "desaparición" de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978.

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de personas en esa situación, en la que figura el causante como "desaparecido" desde el 15/JUN/976. EVAL: A-2 (CC)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
S.I.D.

129242-4 Dep. 1 Fs. 1 PE

Apellidos: RODRIGUEZ Nombres: Julio César

DOCUMENTOS: C/C C/I

45 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 316_2067 a 316_2069 y 316_2073 a 316_2074.

OTROS DOC.

NACIMIENTO:

DOMICILIO:

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

LUGAR: CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA:

CLASIFICACIÓN:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

129242

Fs.2

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

2.8.76

D. 1027

Según información de la Embajada de nuestro País en la Rep. Argentina, se toma conocimiento de la denuncia de desaparición o malos tratos formulada por los Dres. españoles José Federico de Carbajal y Tomás Cuadra Salcedo Fernández del Castillo, integrantes del Mov. Internac. de Juristas Católicos (Rama de Pax Romana), y vinculados a la Fed. Internac. de los Derechos Humanos del Hombre.- Interesados los mismos, en ciudadanos uruguayos residentes en Bs. Aires, constatan que el mencionado (Julio César Rodríguez): en horas de la mañana del 15 de mayo de 1976, fue retirado de su lugar de trabajo, calle Pringles 450 (Capital Federal, Bs. As.), desconociéndose su actual paradero.-

Eval: A 1 (J).-

Observaciones

1974. Se radica en la República Argentina.

02.02.1976. Jefatura de Policía de Montevideo. Pedido de captura a Policía Federal Argentina.

Gestiones

República Oriental del Uruguay. Ministerio del Interior.

República Oriental del Uruguay. Ministerio de Defensa.

Amnesty International. Caso N° 216.

Cruz Roja Internacional.

Denuncias

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de Naciones Unidas (ONU). Comisión Internacional de Derechos Humanos.

15.07.1977. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

17.07.1979. República Argentina. Juzgado Federal del Crimen y Correccional N° 6. Secretaría 17.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo N° 7182.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 84.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora sobre la desaparición de personas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 125. Tomo

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia”. Ficha P/519/85.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos.

Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trias Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante la justicia ordinaria.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciantes a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciantes ratifican la denuncia.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...).

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Cnel. (R) Dr. Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: Sírvasse Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y Atento: *A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: 1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la

Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno. 05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciantes plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Resolución del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia.

Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) meritarian la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto.

II) El proveyente entiende que los arts. 1,2,3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...).

SE RESUELVE: 1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1,2 ,3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) Decrétase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Petitorio. Milka G. De Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elios Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio:

I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...). II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos.

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85”, con el agregado caratulado “Exhorto del Jdo. Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestímase la pretensión de inconstitucionalidad (...) Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicolielo. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia

respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88, en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848. El Ministerio de defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo adjuntando Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo, informó: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal”.

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia. Ficha P/100/85”.

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia.

Responde:

(...) Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484.

Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada.

Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas).

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del Expediente N° 258/89.

11.09.2006. Son detenidos y procesados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab Fernández, bajo la imputación de un delito de “Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración” con un delito de “Asociación para delinquir”. El mismo día también son procesados Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Avelino Ramas, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande Lima.

José Gavazzo y Ricardo Arab resolvieron apelar el auto de procesamiento. Los restantes imputados decidieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía” de 1985.

28.02.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Sentencia N° 24. Confirma la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Letrado en lo Penal de 19° Turno, Dr. Luis Charles, sobre José Gavazzo y Ricardo Arab, pero revocando la imputación del delito de “Asociación para delinquir” por estimar que dicha figura delictiva “no encaja en la hipótesis” que surge del expediente.

11.09.2007. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. Oficio S-0259

Ref. SOLICITUD DE INFORMES Ficha 98-247/2006.

(...) Sr. Secretario de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Edificio Libertad.

Presente.-

Este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° Turno en actuaciones caratuladas: PIEZA FORMADA CON TESTIMONIO INTEGRO DE LOS AUTOS FICHA 2-43332/2005.- GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad.- Ficha 98-247/2006”, en cumplimiento de lo dispuesto por auto 0789 de 7 de setiembre de 2007, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público, tiene el agrado de elevar a Ud. el presente, a efectos de que se sirva REMITIR CONSTANCIA DE QUE TIPO DE DILIGENCIAS SE LLEVARON A CABO PARA UBICAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

(...) Gerardo GATTI ANTUÑA.

Fdo. Dr. Luis Charles.

Juez Letrado Penal 19° Turno.

10.11.2007.- Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal 19° Turno. (...) Cúpleme responder a Usted la solicitud de informes librada en autos ficha 98-247/2006 y comunicada por Oficio S-0259 de fecha 12 de setiembre de 2007 en los términos siguientes:

1.- En su oportunidad la COMISIÓN PARA LA PAZ procuró recabar información de Organizaciones de Derechos Humanos, de la Asociación de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” y eventuales testigos que habían compartido, en algunos casos, la detención de los desaparecidos, en tanto en Uruguay como en la República Argentina.

2.- Este trabajo inicial, fue perfeccionado y superado por el Equipo de Historiadores hasta donde pudo con los datos obtenidos.

3.- En tal virtud, remito a Usted fotocopias de la publicación “Investigación Histórica sobre detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4° de la ley 15.848”, respecto de cada uno de los casos consultados.

4.- *Quedo a su disposición, si Usted lo estimara pertinente, para remitirles fotocopia íntegra de cada uno de los legajos existentes en esta Secretaría, si bien todos los datos que obran en ellos están recogidos en la investigación histórica cuyas fotocopias se adjuntan. (...).*

26.03.2009. Sentencia N° 036 correspondiente a la causa tramitada ante la Sede Penal de 19° Turno, autos IUE 98 – 247/2006 “GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad”, por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye Armando Arnone, con una pena de 25 años de penitenciaría.

9.05.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la sentencia dictada sobre la causa “GAVAZZO, José y otro”, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

29.06.2010. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Expediente N° 2-43332/2005. Confirma la condena por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados” que anteriormente había sido dictada en Primera Instancia por el Juez, Dr. Luis Charles, a José Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y a los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima.

Ramas, Silveira y Vázquez fueron condenados a 25 años de penitenciaría, mientras que Maurente, Medina y Sande Lima fueron condenados a 20 años de penitenciaría.

03.08.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la causa tramitada en el Expediente N° 2-43332/2005, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3° de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Julio César Rodríguez Rodríguez.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas 42 denuncias más (...), en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en anexo N° 6.2 fueron detenidas y trasladadas a centros clandestino de detención de detención en los cuales como criterio general se dio muerte a las personas detenidas.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, (C.I. 1.439037-8), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido en su lugar de trabajo ubicado en la calle Pingles 450, Capital Federal, el día 15 de junio de 1976 a las 7 horas, junto con una compañera de trabajo, la cual se encontraba embarazada (3 meses), por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un operativo no oficial o no reconocido como tal.

2. Estuvo detenido en el centro clandestino de detención AUTOMOTORES ORLETTI

3. El 21 de de junio de 1976 fue “trasladado” de AUTOMOTORES ORLETTI en un auto, con destino final desconocido, junto a su compañera de trabajo -también desaparecida- y una tercera persona que fue liberada en el trayecto.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura: